

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE DE LA Vème REPUBLIQUE

DEBBASCH Roland

Le Droit public, c'est le Droit des personnes publiques et des rapports qu'elles entretiennent entre elles, de leurs organisations, de leurs compétences, mais aussi des rapports qu'elles entretiennent avec des personnes privées.

Les personnes publiques sont par exemple l'Etat (la plus importante), les régions, les départements, les communes, les établissements publics (distinction entre une personne physique et une personne morale -> personnes morales de droit privé : l'association de la loi de 1991 (qui régit les associations), les sociétés commerciales, les syndicats, etc...).

Il existe une différenciation de 2 branches de Droit très distinguée en France :

- le Droit public : droit constitutionnel, droit administratif, droit budgétaire et des finances publiques, droit international public, droit de l'urbanisme, etc...
- le Droit privé : droit civil, droit commercial, droit du travail, droit social, (droit pénal), etc...

PLAN :

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE DE LA VÈME REPUBLIQUE

CHAPITRE I - L'ESPRIT DE LA Ve REPUBLIQUE (la philosophie)

- **Section 1 : L'installation de la Ve République**

[Paragraphe 1 : Le retour du Général De Gaulle](#)

[Paragraphe 2 : La loi constitutionnelle du 3 juin 1958](#)

[Paragraphe 3 : l'élaboration de la constitution](#)

[Paragraphe 4 : La présentation et l'adoption du projet](#)

- **Section 2 : Les principes de la Ve République.**

I- **Les principes de construction de l'Etat**

A. Les droits consacrés par la déclaration de 1789

B. Les principes proclamés par le préambule de la constitution de 1946

C. L'indivisibilité de la République

D. La laïcité

E. Le caractère démocratique de la République et la parité

F. Son caractère social

G. Les droits et les devoirs définis dans la charte de l'environnement de 2004

II- **Les principes de gouvernement**

A. La restauration du pouvoir exécutif

B. La rationalisation du parlementarisme

CHAPITRE II – LES INSTITUTIONS DE LA Ve REPUBLIQUE (comme le président de la République (institution présidentielle), le gouvernement, le parlement, le conseil constitutionnel)

- SECTION 1 : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

PARAGRAPHE 1 : LE STATUT

A. L'ELECTION DU PRESIDENT

Liste des présidents de la République en France :

- Charles De Gaulle : janvier 1959 - avril 1969
- George Pompidou : juin 1969 - 2 avril 1974 (jour de sa mort -> le plus bref mandat)
- Valéry Giscard D'Estaing : mai 1974 - mai 1980
- François Mitterrand : mai 1981 - mai 1995
- Jacques Chirac : mai 1995 - mai 2007
- Nicolas Sarkozy : mai 2007 - 2012
- François Hollande : mai 2012 - mai 2017
- Emmanuel Macron : mai 2017 - mai 2022

INTRODUCTION :

Le droit constitutionnel est la branche fondamentale du droit public, qui régit l'élaboration, la mise en œuvre et l'évolution de la Constitution. Il concerne avant tout l'Etat, car seul l'Etat dispose d'une Constitution. Le droit constitutionnel tel que nous le connaissons aujourd'hui date de 1789. Pour les juristes, le plus important est la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) du **26 Août 1789** : c'est l'acte de naissance du Droit constitutionnel contemporain. C'est le texte le plus important de l'ensemble du Droit français, datant de 332 ans et 3 jours. La DDHC est toujours en vigueur et n'a jamais été modifié depuis sa création. La DDHC du 26 Août 1789 est rattaché à la Constitution de 1958. C'est ce que les juristes appellent du Droit positif, c'est-à-dire du droit applicable, en vigueur. La Constitution du 4 Octobre 1958 à une petite nuance avec celle de 1789 car elle a été modifiée 24 fois. La dernière révision de la Constitution de 1958 date de 2008 (la révision de Sarkozy) qui a modifié une cinquantaine d'articles sur une centaine.

A partir de 1789, on décide de faire un écrit, il y a l'idée que si les règles de l'Etat sont écrites dans une Constitution, cela permettra de limiter la puissance de l'exécutif, et à l'époque de la puissance du roi. Les premières notions de la Constitution de 1789 sont la séparation des pouvoirs, la garantie des droits fondamentaux des individus, en lien avec **l'article 16 de la DDHC de 1789** qui dit : « **toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution** ».

La première Constitution française date 1791, qui comprend celle de 1789, une Constitution qui reste monarchique (présence du roi Louis 16). On est passé d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle, en imposant la Constitution au Roi qui avait commis des erreurs, ce qui n'a pas duré longtemps : les révolutionnaires ont mis 2 ans à créer cette Constitution, entre le 26 août 1789 et le 3 septembre 1791, dans l'idée qu'elle dure pour l'éternité.

En 1787, les Américains viennent de faire leur propre Constitution, avec des points en commun dans la séparation des pouvoirs, qui est toujours en vigueur en 2021. A la différence de la France où la Constitution de 1791 n'a même pas duré 1 an, à cause du mauvais rapport avec le roi. En 1792, les révolutionnaires décident de passer à la **1ère république**, en abolissant

la royauté, qui est proclamée le **21 septembre 1792**, c'est la (première) République qui nécessite une nouvelle Constitution

1792 : la 1^{ère} République

1793 : on a 2 Constitutions dont une pas en vigueur et une mise en vigueur le 24 juin 1793 qui va durer jusqu'à septembre 1793 (3 mois). On passe à un système sans constitution => échec constitutionnel à cause des révolutionnaires qui se sont divisés en Jacobins, si on se réfère au club (appelés aussi les Montagnards si on se réfère à leur position dans l'Assemblée) ou Girondins, c'est une guerre entre ces 2 partis avec **Robespierre** au pouvoir (**sorte de dictature**)

1795 : nouvelle Constitution appelée « l'an 3 de la République », avec un régime différent appelé « **Le Directoire** » qui est dirigé par 5 grands directeurs durant 3 ou 4 ans mais qui fonctionne très mal par de nombreux coups d'Etats jusqu'en 1799

9 novembre 1799 : appelé aussi le 18 brumaire an 8, où un **coup d'état** est réussi par **Napoléon Bonaparte**, qui va donner lieu à une nouvelle Constitution de l'an 8 avec Bonaparte comme « chef », le 1er consul sur 3 (le plus important), pendant 4ans, c'est ce que l'on appelle le **Consulat, jusqu'en 1804**

1804 : élection de Napoléon Bonaparte en tant **qu'empereur**, jusqu'en 1814 => c'est ce que l'on appelle le **1er Empire**, l'Empire Romain (le MPIR). Nous sommes dans un Régime impérial ressemblant à un régime monarchique

-> En l'an 8, **Napoléon Bonaparte** proclame : « **La Révolution est terminée, elle est fixée aux principes qui l'ont commencé** »

1814 : Napoléon Bonaparte abdique et laisse sa place à deux rois : **Louis 18 puis Charles 10**, jusqu'en 1830 engendrant le retour à la monarchie => cette période est appelée la « **Restauration monarchique** », régime régit par la Constitution

Juillet 1830 : il y a une sorte de **Révolution** qui amène à la chute de Charles 10, ou un autre roi, **Louis Philippe**, va prendre le pouvoir, => c'est la « **monarchie de Juillet** » qui n'a pas changé de roi jusqu'en 1848, avec une nouvelle Constitution

Juillet 1848 : nouvelle Révolution qui conduit à un retour à un régime républicain, une nouvelle constitution, celle de 1848 => nous sommes dans la **IIème République** qui va durer 3 ans et demi, où pour la première fois il y a un suffrage universel (masculin) qui amène à la direction du premier **Président de la République** : **Louis Napoléon Bonaparte** (neveu de l'empereur) pour un mandat de 4 ans non renouvelable (selon la Constitution de 1848), mais qui veut être réélu et tente de changer la Constitution, ce que l'Assemblée refuse;

2 décembre 1851 : coup d'Etat de **Louis Napoléon Bonaparte** qui veut passer de la République à l'Empire et de changer de Constitution => **IIème Empire** durant lequel le président devient Empereur jusqu'en 1870

1870 : c'est « La Prusse » : la France est en guerre contre l'Allemagne qui est cruellement perdue, qui aboutit à la chute de Second Empire, ainsi que la perte de l'Alsace Lorraine => retour à la **République**

1875 : **IIIème République** avec la Constitution de 1875, qui est un **régime constitutionnel** détenant le record de longévité depuis la Révolution durant au moins 65 ans, jusqu'en 1940

1939 -1945 : guerre contre l'Allemagne : le régime et le chef tombe dans la guerre de 39-45

1940 : le **maréchal Pétain** devient chef d'Etat en France et décide d'arrêter la guerre avec la défaite de la France => c'est qui est appelé le **Régime de Vichy**, jusqu'en 1944, régime sans Constitution

Été 1944 : libération progressive de la France de l'occupation Allemande

8 mai 1945 : c'est l'Armistice avec la chute du IIIème Reich d'Hitler

27 octobre 1946 : nouvelle Constitution (faite 2x) => **IVème République**, qui va durer 12 ans, mais ce régime n'est pas stable et les gouvernements sont renversés sans cesse

3 mai 1958 : sorte de coups d'Etats à Alger (département français à l'époque) : c'est la guerre depuis 1953, le régime de la IVème République se sent inapte à résoudre les problèmes. René Coty (président de l'époque) fait appel à **De Gaulle** (grand acteur de la Seconde Guerre mondiale). De Gaulle veut une nouvelle Constitution avec des garanties (l'opération des pouvoirs, le Droit individuel, etc...), il va donc devenir le dernier chef de la IVème République => c'est la **Vème République**

4 octobre 1958 : élaboration d'une nouvelle Constitution par De Gaulle => premier chef de la Vème République

Autres flashs historiques :

Quelles sont les grandes dates de la Vème république ?

Il existe plusieurs manières de répondre à cette question :

1. D'un point de vue juridique : les grandes révisions de la Constitution sont les plus grandes dates de la Vème République, avec au total **24 révisions** dont **3 très importantes** :

- dès **1962**, il y a une réforme importante : c'est le passage à **l'élection du Président de la République au suffrage universel direct (selon l'Article 6 de la Constitution)**.

- en **1992**, il y a une autre grande révision qui consiste à **intégrer l'Union Européenne dans la Constitution** : le titre 15 de la Constitution n'existait pas avant, alors que la CEE (ancêtre de l'UE créée au traité de Rome de 1957) existait avant la création de la Constitution de 1958 ; mais De Gaulle ne voulait pas en parler dans la Constitution car la France était déjà trop souveraine. Cependant, l'Europe va s'élargir en passant de 6 à 28 pays -1 (avec le Brexit). On franchit alors l'étape la plus importante qu'on ait jamais franchie en 60 ans d'Europe : on donne des **transferts de souveraineté**. C'est l'époque à laquelle est décidée, par le traité de Maastricht, que l'on va créer une monnaie unique européenne, création importante car la monnaie dans l'histoire des états a toujours été considérée comme une marque de souveraineté ; même si l'euro est né, d'un point de vue concret, qu'en 2002.

- **23 juillet 2008** : dernière révision qui révisé le plus d'articles de la Constitution, sous le règne de **Sarkozy**. Elle crée des institutions importantes comme **la question prioritaire de constitutionnalité**, c'est-à-dire une procédure juridique qui peut permettre aux citoyens de saisir indirectement le conseil constitutionnel.

2. D'un point de vue politique les dates les plus importantes de la **Vème République**, au délai de la chronologie des **mandats présidentiels**, sont :

- la grande **crise de mai 1968** (10 ans après la création de la Constitution) : qui est plus une sorte de révolution sociale, culturelle, universitaire : c'est la grève générale ou il y a une très forte hésitation du pouvoir, ainsi que des institutions fragilisées (on ne sait s'il va y avoir un coup d'Etat et si le général de Gaulle va rester) => choc politique pas négligeable

Mais contre toute attente créant une sorte d'électrochoc à la population, De Gaulle reprend le dessus en choisissant de disparaître pendant 24h en Allemagne (certains disent même qu'il a voulu fuir et que l'Allemagne était la première étape vers un exil); mais rentre en France en passant à la radio pour annoncer qu'il réfléchissait à toutes les solutions possibles pour arranger la situation française, et qu'il ne démissionnera pas, qu'il ne changera pas de Premier ministre et qu'il va **dissoudre l'Assemblée nationale**. Ceux sont alors ces fortes décisions

politiques qui mettent fin au mouvement de mai 1968 où les Français tranchent en faveur de De Gaulle.

- **10 mai 1981** (23 ans après la création de la Constitution) : il y a la première alternance sous la Vème République, c'est une alternance politique, c'est-à-dire que pour la première fois après 23 ans sous la présidence d'un homme de droite, la France va changer de majorité : à cette date est élu le premier président de gauche, le président socialiste François Mitterrand. A cette époque, on avait l'impression que l'alternance politique était quasiment impossible et que la gauche socialiste était condamnée à l'opposition. Mitterrand fut d'ailleurs ministre lors de IVème République comme un anti Gaulliste, et finit le premier président de la République socialiste avec le mandat à la plus longue durée, soit 14ans. Ce qui prouve que l'alternance politique est possible et qu'elle marche : depuis cette date, des alternances politiques sont présentes à quasiment chaque élection, ce qui pose un problème car la gauche « défait » ce qu'a fait la droite lors d'un changement de mandat ainsi que de parti, et inversement.

La seule fois depuis 1981, où il n'y a pas eu d'alternance politique, est lors de l'élection de Nikola Sarkozy, à suite de Jacques Chirac. Sarkozy avait beau être le Premier ministre lors du mandat de Jacques Chirac, les deux ne s'entendaient pas du tout, et c'est pourquoi Sarkozy a fait campagne sur une « fausse » rupture.

- **Mars 1986** : la Vème République est très créative : c'est la première cohabitation où le président de la République et le Premier ministre décide de vivre ensemble. Pour la première fois, la majorité de l'Assemblée nationale n'est pas du même bord politique que le président François Mitterrand (président socialiste de gauche) qui l'oblige à choisir un Premier ministre issu du même bord que l'Assemblée nationale, soit du parti de droite. A l'époque, Mitterrand n'a pas d'autre solution car il veut garder son siège et s'il n'avait pas élu un Premier ministre de droite, il aurait commis une faute politique très grave qui l'aurait amené à la démission. C'est pourquoi il élit Jacques Chirac, homme de droite. Ce que dit la Constitution, même si elle ne parle pas de cohabitation, selon l'**Article 20 « le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation »**, et l'**Article 21 : « Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement »**. On a dès lors, deux têtes dans l'exécutif mais à cette époque, quand on rentrait en cohabitation, à la différence d'aujourd'hui, le Premier ministre avait plus de pouvoir que le président. C'est pourquoi la cohabitation était très rugueuse en Mitterrand et Chirac, car ils voulaient tous deux devenir président aux prochaines élections, mais c'est finalement Mitterrand qui remporte les élections à 54% de votes pour lui en 1988. C'est alors que l'on rentre dans le cycle des cohabitations : entre 1986 et 2002, il va y avoir 3 cohabitations, la première (celle que l'on vient de voir) de 1986 à 1988, la deuxième de 1993 à 1995 avec Mitterrand comme président et Balladur comme Premier ministre, et la troisième de 1995 à 2002 avec Chirac comme Président qui dissout l'Assemblée nationale deux ans après son élection et Lionel Jospin comme Premier ministre => choc constitutionnel et politique important (il n'avait toujours pas le moyen de mettre fin aux fonctions du Premier ministre. Le paradoxe de Chirac est que pendant les 3/4 de son premier mandat, c'est la gauche qui a dirigé la France, alors que les Français avaient élu un président de droite mais des députés de gauche. Chirac va prendre sa revanche à la fin des cohabitations, en se faisant réélire aux prochaines élections contre Jospin, qui n'arrive même pas au second tour

- « **le 21 avril 2002** », c'est la fin du cycle des cohabitation où on apprend, alors que tout le monde pensait que les deux premiers hommes qui allaient participer au second tour étaient Chirac et Jospin, on apprend que Jospin est élimé au premier tour, devancé par Jean-Marie Le Pen, leader du Front National à 16,86 (environ 200 000 voix d'écart avec Jospin).

C'est la première fois qu'un candidat d'extrême droite passe au second tour, même si Jean-Marie Le Pen perd finalement face à Chirac (avec presque 5x plus de voix pour Chirac).

- **29 mai 2005** : échec du référendum sur la Constitution européenne, par Chirac qui décide de soumettre cette Constitution au vote des Français, qui finiront par voter contre. C'est un choc pour l'Europe inattendue, car la France est un des 6 pays fondateur de l'Europe, c'est aussi le pays qui a le plus contribué à la création de cette Constitution, par Valéry Giscard d'Estaing.

- **2017** : lors de l'élection présidentielle, puis législative, de Macron, président jeune dans un contexte complexe, qui a réussi à évincer les 2 parties du pouvoir : républicain et socialiste, et à obtenir la majorité à l'Assemblée nationale nettement. Macron est, à l'origine, un des hommes les plus proche de François Hollande, en tant que conseiller et ministre. Cependant, au moment où Hollande sombre, Macron arrive à se faire élire sur un créneau ambigu, celui de centriste, qui fonctionne. C'est un exploit pour Macron, président et de droite et de gauche, surtout grâce à l'histoire Fillon (Giscard d'Estaing avait tenté la partie centrale politique dans un cadre de continuité, à la différence de Macron qui l'a fait dans un cadre de rupture).

Une des grandes novations de la Vème République, est la création du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire d'une juridiction chargée d'interpréter la Constitution et de dire si les lois votées par le Parlement sont conformes à la Constitution. Cela n'a jamais existé en France avant la Vème république, c'est vraiment une révolution juridique. Cette juridiction a le pouvoir d'annuler les lois votées par le parlement si elles ne sont pas conformées à la Constitution.

Sur la DDHC de 1789, il y a, à partir du début des années 1970, soit le 16 juillet 1971, le début d'un très grand mouvement : le Conseil Constitutionnel rend la décision qui porte sur la liberté d'association. Le conseil constitutionnel est saisi d'une loi, votée par le Parlement, qui modifie les conditions de l'exercice de la liberté d'association. La question qui se pose est : cette loi est-elle conforme à la Constitution ?

Au premier abord, la Constitution ne parle pas de la liberté d'association, mais le Conseil Constitutionnel va chercher le préambule de la Constitution de 1946 qui lui en parle. Et à cette occasion il suggère que les deux textes auxquels se réfèrent le préambule de la Constitution de 1958, c'est-à-dire le préambule de 1946 et la DDHC de 1789, il les appliquera, à partir de maintenant, comme si ces textes étaient la Constitution elle-même. D'où la première phrase de la Constitution de 1958 qui dit : « *Le peuple français proclame solennellement son attachement au droit de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmés et complétés par le préambule de la Constitution de 1946* ».

La DDHC est donc bien du droit positif, et est à mettre sur le même plan que la Constitution.

Les socles, du point de vue des textes, du Droit constitutionnel sont donc la Constitution de 1958, la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 auquel on peut ajouter le Charte de l'environnement de 2004, etc...

CHAPITRE 1 : L'ESPRIT DE LA VÈME RÉPUBLIQUE

Cette Vème République, qui né en 1958 de la volonté de De Gaulle, se positionne avec un esprit sensiblement différent. Il y a une continuité républicaine, mais il y a des ruptures constitutionnelles et politiques qui sont revendiquées par les auteurs de la Constitution, ce que les juristes appellent le Constituant : c'est celui qui a le pouvoir et la mission de rédiger une Constitution. Le premier Constituant est le Général de Gaulle qui constate que la IIIème et IVème Républiques avaient beaucoup de qualités mais aussi un grand défaut étant l'instabilité gouvernementale qui conduit à un manque d'efficacité politique. De Gaulle dit qu'il faut ainsi donner de la stabilité et restaurer le pouvoir exécutif. Sous la IVème République il y avait une grande instabilité, avec la durée de fonction de ministre durant moins de 6 mois, à la différence de la Vème République où les ministres restent environ 2 ans au pouvoir. De Gaulle considère que cette stabilité doit venir de l'exécutif qui doit être renforcé.

• SECTION 1 : L'INSTALLATION DE LA Vème RÉPUBLIQUE

PARAGRAPHE 1 : LE RETOUR DU GÉNÉRAL DE GAULLE

En 1958, le général de Gaulle a déjà été au pouvoir lors de la Résistance durant le Régime de Vichy pendant 4 ans, il a porté la Résistance à Londres, avec l'appel du 18 juin 1940. De l'été 1944 et fin janvier 1946, lorsque la France a progressivement été libérée jusqu'au Printemps 1945, avec l'Armistice le 8 mai 1945, le général De Gaulle est désigné comme chef du gouvernement provisoire de la République française et Pétain, qui se disait chef de l'Etat français car on n'était pas en République, est déni de ses fonctions. Il fallait redéfinir un nouveau régime et une nouvelle Constitution : certains ont proposé de reprendre le cours de la IIIème République qui a été rejeté car elle a sombré, d'une manière effroyable, c'est à dire que les parlementaires de la IIIème République ont donné les pleins pouvoirs à Pétain et sont allés trop loin car Pétain en a usé et abusé (quand un régime constitutionnel a failli, il vaut mieux passer à un autre régime). Entre 1944 et 1946, le général De Gaulle est Premier ministre et très vite il se prend compte qu'il y a des désaccords profonds, c'est-à-dire que l'immense majorité des hommes politiques veulent créer une République jumelle à la IIIème République avec les mêmes institutions, c'est-à-dire un Parlement très puissant et un exécutif très faible. Ainsi De Gaulle, accompagné d'autres hommes politiques, doit composer le futur régime de la France mais se rend compte que beaucoup d'entre eux veulent faire comme s'il n'y avait pas eu la guerre, le régime de Vichy, avec beaucoup de divisions. Mais au bout d'un an et demi, il s'est rendu compte qu'il n'avait quasiment aucune chance d'être entendu et décide de démissionner du poste de Premier ministre, à la fin du mois de janvier 1946 ou finalement une majorité de la classe politique est ravie car depuis le début, De Gaulle a le profil de l'Homme Providentiel, c'est-à-dire l'homme, qui de par sa stature, dépasse tous les autres hommes politiques, qui a un lien direct avec le peuple, qui est apprécié du peuple et finalement va court-circuiter tous les partis politiques qui ont chacun leurs intérêts en jeu. De Gaulle n'est pas un homme de parti politique, c'est un homme qui a toujours revendiqué le contact avec le peuple français.

Donc la Constitution de 1946 a été faite sans De Gaulle et même « contre » lui. De Gaulle fait un discours en Normandie, le « discours de Bayeux le 16 juin 1946 », où il se positionne contre

la Constitution que hommes politiques sont en train de faire pour la IVème République et il dit ce qu'il doit être pour lui une Constitution pour la France, mais n'est toujours pas écouté. Ensuite, pendant 12 ans, la France vit sous un nouveau régime chaotique avec 21 changements de Premiers ministres ou, durant ce temps, De Gaulle s'est mis en retrait à écrire des mémoires, à recevoir des hommes politiques, même si un courant gaulliste persiste mais n'est pas dominant sur les autres partis concernant les prochaines élections.

Après 12 ans et demi, le président de la République, René Coty, revient chercher le général de Gaulle car le 13 mai 1958, se réalise un coup d'Etat militaire à Alger, département français, qui va échouer. A ce moment, René Coty, se rend compte que tout va mal avec la possibilité que d'autres coups d'Etat se réalisent, et sans son impuissance face à cette situation comme 2ème président de la IVème République qui a été élu par le Parlement au 13ème tour de scrutins (il n'a pas une très grande stature avec très peu de pouvoirs). Il désigne le Premier ministre que le parti politique a choisi (d'ailleurs le 13 mai 1958, le Premier ministre date de moins d'un mois). C'est pourquoi il appelle l'Homme Providentiel, De Gaulle et lui demande de venir sauver, pour la deuxième fois, la France en devenant le **président du conseil**. De Gaulle lui répond qu'il a déjà été Premier ministre et qu'il connaît ses idées sur la Constitution, donc accepte mais en posant ses conditions : il veut le pouvoir constituant, le pouvoir de changer la Constitution pour en faire une autre, et ainsi de changer de République. **Coty** est d'accord implicitement, car il s'y attendait et avertit les français en annonçant des choses graves comme « *la France est au bord de la guerre civile* », « *la patrie et la République sont en péril* », et aussi que dans ses conditions, il « *s'est tourné vers le plus illustre des français pour diriger le gouvernement* ». Il exhorte le Parlement à accepter De Gaulle car le Premier ministre est désigné par le président mais aussitôt après sa désignation, il doit être investi par un vote du Parlement. Pour De Gaulle ce n'est pas gagné car les hommes politiques ne l'apprécient à cause de ce profil de l'Homme Providentiel. Sur le papier, c'est impensable que le Parlement vote pour lui car il n'a pas la figure d'un homme politique. Cependant, n'ayant plus d'issue possible, le Parlement finit par voter en faveur de De Gaulle, et va entendre ses conditions. Le général est investi par le Parlement avec 329 voix pour. Le Parlement va aussi poser ses conditions : il veut fixer les bases du futur régime, c'est-à-dire trouver un point d'entente sur ce que seront les grands principes à respecter dans la nouvelle Constitution. Ces conditions sont fixées 48h plus tard dans la loi constitutionnelle.

PARAGRAPHE 2 : LA LOI CONSTITUTIONNELLE DU 3 JUIN 1958

La loi constitutionnelle donne le pouvoir constituant au général de Gaulle : le Parlement l'autorise à changer la Constitution. Il a **5 principes dans la loi constitutionnelle**, simples et clairs avec lesquels De Gaulle est fondamentalement d'accord :

- principe 1 : « ***seul le suffrage universel est la source du pouvoir*** », « ***c'est du suffrage universel ou des instances élues par lui, que dérive le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif*** »

- principe 2 : « ***le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement séparés, de façon que le gouvernement et le Parlement assument chacun, pour sa part et sous sa responsabilité, la plénitude de leur attributions*** »

- principe 3 : « ***le gouvernement doit être responsable devant le Parlement*** », c'est-à-dire que l'on va mettre en place un démocratique.

- principe 4 : « ***l'autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à même d'assurer le respect des libertés essentielles telles qu'elles sont définies par le préambule de***

la Constitution de 1846 et par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, à laquelle il se réfère ». La loi constitutionnelle est beaucoup plus importante qu'une simple loi, c'est une révision de la Constitution. Cette loi a une valeur supérieure dans la hiérarchie des normes qu'une simple loi.

- principe 5 : la Constitution doit permettre **d'organiser les rapports** de la **République** avec le **peuple** qu'ils lui sont associé. Les peuples d'outre-mer ne sont pas associés, ils font partis de la France. Les rapports avec les colonies vont être organisé de manière plus fédérale et leur permet de quitter. La Guinée a saisi cette occasion.

Au-delà des règles de fond, ceux sont des règles de procédure. Des règles à respecter sont fixées : le gouvernement devra faire un **avant-projet de la Constitution**.

Cependant, le gouvernement devra recueillir **2 avis** : d'abord celui du **comité consultatif constitutionnel « ad hoc »** fait pour les besoins de la cause, pour la Constitution, il est composé essentiellement 2/3 de parlementaires qui sont les députés et les sénateurs ; puis il faudra recueillir l'avis du **conseil d'Etat** qui a été créé en 1800 et, 221 ans après, il existe toujours. Lorsqu'on parle d'avis, très généralement en droit français, il est obligatoire de le prendre, mais le gouvernement n'est pas obligé de le suivre car cela serait un avis conforme.

Enfin, une fois que ces deux avis ont été pris, le gouvernement arrêtera son **projet**, en tenant ou non compte des avis, et, le projet ainsi arrêté devra être soumis à **référendum**. Cela est donc démocratique. On pourrait dire que si on avait élu une assemblée constituante cela aurait été plus démocratique, peut-être. Néanmoins, en 1946, cela n'a pas fonctionné, le projet réalisé par l'assemblée constituante a été refusé par les Français. La loi constitutionnelle est du 3 juin et la constitution est du 4 octobre ce qui prouve la rapidité grâce aux avis.

Paragraphe 3 - l'élaboration de la constitution

Le **gouvernement** rédige un **avant-projet**. Le gouvernement est composé de **20 personnes** environ avec, un chef d'équipe : pour tout ce qui est juridique c'est le **garde des Sceaux** qui est appelé aussi le ministre de la Justice. Celui qui a été nommé quelques jours avant, à l'époque, était **Michel Debré**. Il a toute la confiance du général de Gaulle, plus que d'autres ministres. Il est aussi un juriste car membre du conseil d'état ; il est également homme politique et fait partie de ces gaullistes qui, sous la IV^e république se sont engagés avec succès sous la vie politique. Depuis 10 ans, Debré siège au Sénat où, il a porté la voix du gaullisme, un parti d'opposition minoritaire à l'époque. C'est l'un des principaux auteurs de la constitution. Son père, Robert Debré était lui un grand professeur de médecine à Paris ; ses enfants étaient également célèbres : journaliste, homme politique, ministre (Jean Louis Debré qui a été ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac, président de l'Assemblée nationale, Président du Conseil Constitutionnel de 2007 à 2016 qui est la principale institution juridique). Michel Debré dirige donc le groupe de l'avant-projet de la constitution, il consulte des experts, des ministres, le Vice-président du Conseil d'état : René Cassin. De Gaulle a des idées politiques et constitutionnelles depuis plus de 12 ans, néanmoins il n'est pas un juriste. **Le discours de Bayeux** est lorsque Charles de Gaulle, le **16 juin 1946** déclare qu'elle est la bonne constitution. Michel Debré sait ainsi que le « cahier des charges » de la future constitution est le discours de Bayeux. Dire qu'on va faire un contact direct entre le futur chef d'état et tous les Français semble explosif, cela renforcera l'idée que De Gaulle se nomme en homme providentiel. Vers

le 15, 20 juillet 1958, l'avant-projet est fait, ils consultent alors le comité consultatif constitutionnel composé de 39 membres dont 26 parlementaires, il n'y a qu'un seul professeur de Droit : Marcel Waline. L'avis rendu en fin juillet est favorable. Le comité est présidé par Paul Reynaud, qui a été premier ministre et qui a été écarté pour nommer Pétain. En fin août, l'avis du conseil d'Etat est favorable aussi, avec quelques suggestions. **Michel Debré** dit « *les auteurs du projet ont voulu faire un régime à caractère parlementaire* ». « Parlementaire » renvoie à la **loi constitutionnelle du 3 juin 1958 de séparation des pouvoirs** ; néanmoins, cela n'est pas forcément parlementaire comme aux Etats-Unis où les pouvoirs sont séparés entre le parlement et le congrès mais c'est un régime présidentiel et non parlementaire. Cela renvoie aussi au fait que le gouvernement est responsable devant le parlement. Cela renvoie également à la tradition française parlementaire, en effet, même sous les régimes monarchiques ou sous l'Empire, le parlementarisme a été développé. Le parlementarisme existe depuis le XIXe siècle mais c'est surtout renforcé sous la IIIe et IVe République, il est un peu dans « l'ADN » de la démocratie française. Quand il dit régime parlementaire il entend qu'il va faire un vrai régime parlementaire car, sous la IIIe et IVe république, il y avait une omnipotence de parlement d'où le régime de l'assemblée. Pour que le régime parlementaire fonctionne bien il faut qu'il y ait une égalité entre le gouvernement et le parlement lors de la séparation des pouvoirs. Une autre question se pose : essayer là, ensemble, de préfigurer s'il a dit la vérité ; si on regarde ce qu'il s'est passé après, ce n'est pas tout à fait un régime parlementaire mais plutôt présidentielle ou semi-présidentiel selon certains politiques aujourd'hui. Au sens juridique, constitutionnellement, c'est un régime parlementaire ; néanmoins, il faut reconnaître qu'il n'y a presque aucun régime parlementaire où le président a autant de pouvoir politiquement. C'est pourquoi certains parlent d'un régime « semi-présidentiel », selon le professeur, c'est « semi-parlementaire » plutôt. Dans un régime présidentiel, le gouvernement ne peut pas être renversé par le parlement, or dans un régime parlementaire comme la Ve république, cela peut arriver, néanmoins cela se réalise une seule fois sous le régime alors que, sous la IVe c'est tous les 4 mois et demi environ. La responsabilité du parlement devant le gouvernement veut dire que le parlement peut poser des questions au gouvernement, poser des enquêtes et le renverser. Le gouvernement arrête alors son projet de 3 septembre et passe à la présentation et l'adoption du projet.

Paragraphe IV : La présentation et l'adoption du projet

Le Général de Gaulle a voulu que la présentation soit solennelle. La loi constitutionnelle, il y avait la nécessité d'un référendum qui est une élection, une demande au peuple qui peut dire oui ou non. En effet, il joue sur les dates, les symboles... En effet, c'est le **4 septembre**, place de la République à Paris il fait une exposition solennelle. Le 4 septembre est une date d'anniversaire de 1870 : la chute de l'empire et la proclamation de la République. Les deux principaux orateurs sont de Gaulle et l'un de ses ministres, **André Malraux** qui est ministre de la Culture, c'est un écrivain engagé notamment dans de grandes causes politiques comme en 1936/1937 en faveur des républicains espagnols. C'est un compagnon du Gaullisme. **De Gaulle** dit « *la nation française reflurira ou périra suivant que l'Etat aura ou n'aura pas assez de force, de constance, de prestige, pour la conduire là où elle doit aller* ». Cela veut dire que le Général sait où veut aller la nation et, il sait que si l'Etat n'est pas fort, nous allons nulle part ; c'est pour cela qu'il veut la force, la constance et le prestige pour l'Etat afin de pouvoir aller où il le faut. Il place les Françaises et les Françaises dans une logique de tout ou rien. Si le peuple vote contre, la France va périr. **André Malraux** dit « *au-delà des textes juridiques* »

(constitution), vous (françaises/français) voterez pour la volonté de résurrection nationale ou pour l'effacement de notre pays ; en réponse à un homme (De Gaulle) qui tient de l'histoire le droit de nous porter en témoignage mais, dont l'entreprise ne peut tenir que de vous sa légitimité. ». De Gaulle fait tout reposer sur la volonté du peuple français, c'est une légitimité populaire, le caractère plébiscitaire du régime. Si cela ne va pas au peuple, il arrête. Malraux sous-entend que la Constitution est bonne et permet la résurrection mais dit surtout que c'est De Gaulle qui demande donc il faut lui répondre à lui. Les français vont voter « oui » mais réponde plutôt à la personne de De Gaulle, ils ont confiance en lui, pas forcément en la Constitution car ils ne s'y connaissent pas précisément. Il y en aura certains qui sont contre : l'extrême gauche, le parti communisme, la partie la plus à gauche du parti socialiste, et l'extrême droite. Cela pèse environ 20%. Le **référendum du 28 septembre 1958** donne plus de 80% d'approbation pour les Français. La proposition est approuvée, il ne reste plus qu'à signer, par le président de la République René Coty, par le président du Conseil : le général De Gaulle ; enfin, elle est promulguée le 4 octobre 1958.

La constitution qui est en vigueur prévoit beaucoup de nouveautés constitutionnelles :

- Il y avait un **président** dans la IV^e République mais, sous la Ve ce sera plus du tout le même système, il faut le créer, **l'élire**
 - La constitution donne un **délai de 4 mois** (4 février) pour la **transition**. Néanmoins, cela est très long, il faut ajouter des lois organiques, des ordonnances, elle va être complétée par 10 ou 20 textes ; 300 selon comment on compte
 - Il faut **installer les principales institutions** : le président, le parlement (élu en novembre 1958), le conseil constitutionnel, le gouvernement
1. Il faut installer le parlement. Le principal changement est le mode de scrutin, la règle du jeu pour élire les députés n'est plus du tout la même ; on **passé d'un scrutin proportionnel** à un **scrutin majoritaire**. C'est un peu la marque de fabrique de la Ve République. Il donne la stabilité, il a toujours créé des majorités nettes et stables : le scrutin majoritaire est une forme de justice. (En 1986, on a voté à la proportionnelle car François Mitterrand était président de droite et a vu que la droite de Chirac aller gagner les élections, il a donc changé le mode de scrutin pour l'éviter.) Le scrutin majoritaire produit son effet le 20 novembre 1958 : les gaullistes sont, pour la première fois, majoritaire à l'Assemblée ; c'est une majorité relative (moitié des sièges pile poil), elle n'est pas absolue (plus de la moitié des sièges).
 2. Il faut **installer le président de la République**. Il n'est plus élu par le parlement, néanmoins, De Gaulle et Debré on considérait que ce n'était pas possible de faire une élection au suffrage universel direct : le président sera élu par un collège électoral composé de 80 000 personnes. Il se réunit le 21 décembre 1958 : il y a 3 candidats : De Gaulle et 2 candidats de gauche ; Charles de Gaulle l'emporte avec 78,5% du suffrage du collège électoral. De Gaulle est élu le 21 décembre 1958 président de la République et succèdera à René Coty en début janvier, c'est l'installation de la Ve République. De Gaulle nomme le premier ministre Michel Debré, son garde des Sceaux, le principal auteur de la constitution. Avec une majorité relative au gouvernement, ils ont tout pour bien gouverner. Michel Debré reste plus de 3 ans ; ces 3 années seront considérées à la résolution du problème algérien.

- Section 2 : Les principes de la Ve République.

La Ve a beaucoup de points communs avec les précédentes mais, si on en a fait une c'est parce qu'il y avait des choses à modifier. Quels sont les éléments de continuité dans la Ve République et quels sont les éléments de rupture ?

III- Les principes de construction de l'Etat

Tout d'abord, la continuité a été revendiquée dès la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 car, elle se réfère dans son point 4 au préambule de la constitution de 1946 et la déclaration de 1789. On rejette un peu la constitution de 1946 mais, on considère que ce qui est en préambule est utile, on le garde, de même pour la déclaration. C'est redit au début du **préambule de la Constitution de 1958 « le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmés et complétés par le préambule de la Constitution de 1946. »**. La position du constituant et de dire, pourquoi ferions-nous une nouvelle déclaration alors qu'il y a deux textes qui correspondent encore à l'époque. Il y a une continuité républicaine. Les principes de 1789 ont annoncé la République.

Lorsque nous disons que l'Etat est unitaire, c'est un principe de 1789 mais ce n'est pas dans la déclaration à l'époque. La République est indivisible est écrit dans le préambule de la Constitution, elle est laïque, démocratique, sociale.

A- Les droits consacrés par la déclaration de 1789

Il y a dans la déclaration 17 articles. La **déclaration de 1789** est le préambule de la constitution de 1791 au départ. Néanmoins, cette constitution a duré moins d'un an. Cependant, le texte est historique, à forte valeur symbolique mais, l'application n'était pas certaine. Pendant 150 ans, au point de vue juridique elle n'était pas appliquée mais elle faisait partie des grands principes de la France. Elle a été remise à **l'ordre du jour à partir** du milieu du XXe siècle en **3 temps** :

- 1946 : le préambule se réfère à la déclaration de 1789, il la complète, c'est comme un texte sacré
- 1958 : on le redit, on s'y attache également
- Début des années 1970 (1971-1973) : lorsque le conseil constitutionnel : juridiction suprême, dit que le préambule de 1946 et la déclaration de 1789, sont pleinement applicable, ces textes sont en vigueur. C'est du droit positif, du droit actuellement en vigueur. Le rôle du conseil constitutionnel est de dire si la loi votée par le parlement est conforme ou non à la constitution. A partir de 1970, cette juridiction dit que chaque fois qu'elle aura à dire si une loi est conforme à la constitution, par « constitution » il entendra le texte de 1958 mais aussi la déclaration de 1789 et la constitution de 1946. Il y a beaucoup de lois qui sont annulées car elles ne sont pas conformes à un article de 1789. Les 2 textes fondamentaux ne sont pas recopiés mais simplement cités.

Il est utile d'énoncer certains droits de la déclaration de 1789 : elle parle de droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme. Il y a d'abord :

- L'égalité des droits de tous les individus
- Les libertés : la liberté d'opinion, la liberté d'aller et venir

- **Droit de propriété (article 17)**
- Le principe de souveraineté nationale (souveraineté passe du roi à la nation)
- Le principe selon laquelle la loi est l'expression de la volonté générale
- Le principe d'égalité admissibilité à l'emploi public.
- L'impôt est répartie entre les citoyens en fonction de leur faculté (possibilité de payer)
- **Article 16 « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. »** : garantie des droits et séparation des pouvoirs.

Depuis le début des années 1970, elle est gravée dans le droit, elle est applicable. La première application officielle date du 27 décembre 1973 par le conseil constitutionnel. **Le 16 juillet 1971**, une décision qui porte sur la liberté d'association, c'est la première fois que le conseil constitutionnel dit que les articles de la déclaration sont appliqués comme s'ils étaient dans la constitution : il **cite le préambule de 1946**.

B- Les principes proclamés par le préambule de la constitution de 1946

Les droits sont plus sociaux et collectifs, c'est l'individu dans la collectivité. Le préambule de 1946 est le deuxième texte qui à l'origine est cité par le préambule de la Constitution de 1958. Dans le préambule de 1946, il y a des droits qui s'ajoutent à ceux de 1789, les principes politiques économiques et sociaux. En effet, la France a évolué en 157 ans, il y a eu des guerres, l'urbanisation, l'industrialisation, l'exode rural, la montée en puissance de l'Etat. Alors qu'en 1789, on défendait l'individu face à l'Etat, en 1946, on est dans des droits plus collectif qu'individuel, on est dans l'accompagnement de l'individu, des droits plus économiques, sociaux... Avec l'égalité des droits des femmes et des hommes, le droit du travail, le droit à la santé et à la protection sociale, le droit d'obtenir un emploi, droit du travail, droit de grève, droit de syndicat, droit d'asile, droit à la culture. Ces droits existaient avant 1946 mais n'avaient pas de consécration constitutionnelle. Ces droits étaient écrits dans d'autres textes. Ce n'est pas parce que les droits sont écrits qu'ils sont appliqués. La preuve que ces droits ont été plus ou moins appliqués au départ, c'est que, sous la IV^e république, il n'y avait pas de moyens de faire appliquer cela. En effet, il n'y avait pas de contrôle de constitutionnalité. Lorsque le législateur votait une loi, il n'y avait aucun moyen de la sanctionner. Sous la V^e république, au départ, cela est semblable : l'application des textes est plus symbolique ; intervient alors le **Conseil constitutionnel en 1958** et le contrôle de constitutionnalité. Il est chargé par la constitution dans les **articles 61 et suivants**, de **dire si les lois votées par le parlement sont conformes ou non à la Constitution**. On vérifie si la loi inférieure à la constitution est bien conforme. La **décision du 16 juillet 1971, dite « liberté d'association »**, le Conseil Constitutionnel dit que lorsqu'il effectuera son **contrôle**, il entendra par **constitution le texte de 1958** mais aussi les **textes visés dans son préambule**. Plus de 50 ans après, cette décision reste la plus importante rendue par le Conseil constitutionnel. Ce jour-là, il doit dire si la loi qui encadre la liberté d'association est conforme à la constitution, il donne un pouvoir de contrôle au préfet pour certaines associations ; cette loi est assez contestée. A l'époque, seulement 4 personnes peuvent saisir le Conseil d'Etat : le président, le premier ministre, le président de l'assemblée et le président du Sénat, ils n'ont pas souvent de raisons. Ici, le président du Sénat n'est pas d'accord et saisie de Conseil constitutionnel pour lui demander d'annuler la loi qui a été votée par le parlement. Le conseil constitutionnel va procéder à l'annulation car elle est contraire au principe de la liberté d'association. Le problème est que, dans la Constitution, il n'y a absolument pas la liberté d'association, elle

n'en parle pas. Mais le Conseil constitutionnel va plus loin, il constate que dans son préambule, la constitution vise la déclaration de 1789 et le préambule de la Constitution de 1946. En 1789, il ne parle pas de la liberté d'association ; le préambule de 1946 n'en parle pas vraiment non plus. Le préambule de 1946 évoque des principes qu'il appelle « **les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République PFRLR** » dans lesquels est sous-entendu (mais pas citée) la liberté d'association. Dans son 1^e paragraphe, il a 2 références suprêmes, la Déclaration de 1789 et les principes fondamentaux. Le conseil d'Etat dit que le préambule de 1958 est applicable, il évoque 2 textes, le préambule de 1946 et la déclaration de 1789, dans le préambule de 1946, sont évoqués les principes fondamentaux, eux aussi applicables car les textes s'y réfèrent. Le Conseil constitutionnel « s'autorise » à faire la liste des principes fondamentaux. Cela veut dire qu'il y a, dans des grandes lois votées par le parlement, des principes tellement importants qu'on peut leur reconnaître une valeur constitutionnelle. La seule autorité qui peut le faire est le conseil constitutionnel ; ici, la grande loi qui concerne la **liberté d'association** est la **loi du 1^{er} juillet 1901** qui est toujours en vigueur, 70 ans plus tard, le Conseil constitutionnel se réfère à celle-ci et lui consacre un principe à valeur constitutionnelle. On peut alors parler du « **bloc de constitutionnalité** », **c'est la liste des normes de rangs constitutionnels qui servent de références au Conseil de constitutionnalité**. Les **normes** sont par exemple : la **Constitution du 4 octobre de 1958** dans sa version à jour, la **Déclaration de 1789**, le **préambule de la Constitution de 1946**, la **charte de l'environnement de 2004**, les **principes fondamentaux reconnus par les lois de la République**, et enfin, des **lois organiques**.

C- L'indivisibilité de la République

En France, nous considérons que l'Etat, la République est indivisible. Si on lit la constitution, cela est écrit dès le début de **l'article 1^{er} qui figure dans le préambule « La France est une république indivisible, laïque, démocratique, sociale »**. Dire que la république est indivisible, cela veut dire que nous sommes un Etat unitaire : nous ne sommes pas un Etat fédéral. L'exemple type de l'Etat fédéral sont les US, composés de 50 états fédérés, il y a des états à l'intérieur de l'état. En France, il y a un seul état, une seule constitution, un seul gouvernement, un seul parlement, une seule loi qui est la même pour tous. En France, quand en août 1981, on abolit la peine de mort, elle est abolie sur l'intégralité du territoire français. Aux Etats-Unis, l'essentiel de la loi pénale relève des états fédérés, donc, ceux sont eux qui décident, pour leur territoire, si la peine de mort est abolie ou non. Dans un état fédéral, la loi n'est pas la même pour tous. Lorsqu'on traite les grands principes, il faut toujours faire de l'Histoire. L'indivisibilité a toujours été un grand principe de la France, même sous la monarchie... On a toujours eu en France un état unitaire. La féodalité mettait en cause l'état unitaire mais, il existait toujours. C'est pour cela, qu'à partir du 16^e, les rois ont fait la monarchie absolue, c'est une reconstitution du pouvoir royale, pour que la France ne soit pas dissoute. L'expression « indivisibilité » de la République date de la Révolution française. Dès le début, les révolutionnaires disent qu'ils veulent faire un état, une souveraineté, un territoire indivisible. Ils ont conscience que la Révolution est un choc énorme, l'indivisibilité ne sera plus le roi ; il y a donc un risque de dissolution de la nation. Ils frappent donc très fort mais ont peur. C'est pour cela que les révolutionnaires ont gardé le roi, tout en diminuant ses pouvoirs, car ils étaient convaincus qu'il était le seul élément de l'indivisibilité, de l'unité. Au bout de 2, 3 ans, ils se disent qu'ils ne peuvent pas continuer avec le roi, il est contre la France, avec les puissances étrangères contre elle. Le roi Louis XVI est plus proche des monarchies européennes que des révolutionnaires français, ils souhaiteraient rapprocher le roi d'eux

mais, cela n'est pas possible. En 1791, les révolutionnaires se trouvent donc obligés de faire une république, cependant, ils ont peur : dans **l'opinion de l'époque, la République c'est la division**. Il y a en Italie une multitude de petites républiques, mais en France, ils veulent que la nation reste unique. Également, une immense république née, ce qui leur donne un autre regard ; les Etats-Unis, en 1787, elle a choisi le fédéralisme. Pour les révolutionnaires français, le **fédéralisme c'est l'horreur absolue**, ce serait selon eux, la disparition de la France, l'éclatement, le morcellement. Ils veulent faire une France une et unique. La **république est fondée le 21 septembre 1792**, ils ont peur, le **25 septembre 1792**, ils se rassurent en disant « **la République française est une et indivisible** », ils assument que c'est une république si elle est une et indivisible. C'est le socle de notre droit constitutionnel. Ce texte est fondé par une assemblée appelée la Convention nationale, il a été voté à l'unanimité ; c'est dire la force de ce principe, personne ne s'abstient et personne ne vote contre. Ce principe est un héritage de la France ancienne et existe encore aujourd'hui. Cette expression implique un seul Etat, une seule constitution, un seul parlement, un seul peuple : le peuple français « **le peuple français** » sont les 3 premiers mots de la Constitution, **une seule langue** : le français (dit dans **l'article 2 de la Constitution 1992**). Le 9 mai 1991, le Conseil constitutionnel a dit qu'en France il n'y a qu'un seul peuple, le peuple français car, à l'époque, le parlement distinguait avec le peuple corse. Cette **volonté d'unité** existe par peur du fédéralisme mais aussi car cela correspond à notre **conception française de l'égalité**. En France, on considère traditionnellement, qu'on ne peut pas réaliser l'égalité entre les citoyens si l'état n'est pas unitaire. La Nouvelle Calédonie est le principal tempérament au principe d'indivisibilité de la France. Pour valider le statut de la Nouvelle Calédonie, il a fallu l'inscrire dans la Constitution car cela était un problème constitutionnel. Néanmoins, la Nouvelle Calédonie n'est pas un Etat, c'est une collectivité territoriale de la France avec beaucoup d'autonomie certes, des lois ajustables, une possibilité d'accession à l'indépendance mais, s'applique la loi française et nous sommes dans la république française. Si les autorités de la Nouvelle Calédonie, voulait rétablir la peine de mort, cela serait totalement impossible car en France elle n'est pas admise et nous sommes en France

D- La laïcité

Le fait que de dire que nous sommes dans une république laïque, cela signifie qu'en France il n'y a aucun lien entre le pouvoir politique et quelques pouvoirs religieux que ce soit. Avant 1789, le roi était dit très catholique, représentant de Dieu donc, on confondait le pouvoir temporel (politique) et spirituel (religieux). Désormais, il n'y a plus aucun lien. Il y a, aujourd'hui dans le monde, un très grand nombre de pays qui ne sont pas laïques dans lesquels les politiques peuvent se voir obéir aux religieux. Dans ces pays, il y a souvent une certaine forme de dictature. Au Royaume-Uni, la reine a un pouvoir politique faible, elle est le chef de l'Etat mais, elle est surtout la chef de l'Eglise anglicane. Aux Etats-Unis, les politiques prêtent serment sur la Bible. Cela ne veut pas dire qu'il y a confusion du politique et religieux dans ces pays comme c'est le cas dans les dictatures. Ce principe s'est dégagé progressivement. Il y a une rupture importante au moment de la Révolution car le politique n'est plus le religieux ; aussi, il y a la liberté religieuse ; néanmoins, elle n'est pas réellement appliquée. Il y a eu la nationalisation des biens de l'Eglise : les biens de l'église sont devenus des biens de l'Etat ; également, les prêtres devaient prêter serment de fidélité à la Constitution. C'est une période très trouble. On s'en prend beaucoup à la religion. Ces troubles

ont pris fin pour l'essentiel avec le **Concordat de 1801**. C'est un **accord entre l'église catholique**, le pape, et le **gouvernement**, Bonaparte qui est 1^e Consul. Cela régit les liens entre le pouvoir politique et les pouvoirs religieux jusqu'à 1905. Chacun fait un pas vers l'autre : Bonaparte reconnaît la liberté d'exercice des cultes, il accepte de salarier les prêtres, qu'on peut appeler les ministres de cultes qui sont des fonctionnaires de l'Etat. Le clergé, de son côté, renonce à revendiquer ses biens. Cette renonciation est importante car l'Etat a pris les biens de l'Eglise, 1789, 1790, les a nationalisés et les a très vite revendus. Selon l'Etat, le meilleur compromis était donc de renoncer à toutes réclamations de ses biens. La séparation vient le **9 décembre 1905** avec la loi de séparation de l'église et de l'Etat, c'est la loi de laïcité qui est une rupture avec le concordat. La loi dit que la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice de cultes, également, elle dit « **la République ne reconnaît (n'est liée à aucun en particulier), ne subventionne, nie ne salarie aucun culte** ». Cela dégrade de nouveau les rapports entre l'Etat et les cultes. Cette règle est communément admise depuis cette époque et elle, désormais, n'est plus contestée, il y a eu une normalisation dans la matière. **La laïcité c'est l'indépendance et la neutralité du pouvoir politique par rapport aux religieux**. On revient à l'idée d'égalité devant la loi pour tous les citoyens, on est tous égaux, malgré nos cultes, c'est pour cela que nous ne devons pas faire primer nos choix personnels et notamment religieux. Le principe de laïcité est désormais acquis, il a un fort consensus des citoyens. Le principe de la laïcité c'est que l'égalité des citoyens prime sur toutes options religieuses, elle interdit tout **prosélytisme** religieux, notamment dans les lieux publics. Ce problème on l'a surtout vu dans la fin des années 1980 et 1990, est-il normal d'aller à l'Ecole en étant voilé. Ce n'était pas écrit dans la loi de 1905, et, après 10-15 années de débats, le législateur : le parlement, a tranché, il a voté la **loi du 15 mars 2004** : « **Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou de tenues par lesquelles les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdite** ». Cette loi est globalement respectée, elle ne s'applique pas aux universités ou aux établissements privés. Il y a également la **loi du 11 octobre 2010** qui prévoit que « **nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage** ». En **août 2021**, il y a la loi confortant les principes républicains qui intervient sur des principes spécifiques, le problème se pose encore, il y a une résistance de certaines minorités. L'Etat lutte avec cette **loi contre le communautarisme**, qui est un comportement qui consiste à s'ériger en un groupe qui se sépare de la nation et donc va à l'encontre de l'égalité entre tous les citoyens. Les 3 principes : l'égalité, indivisibilité, laïcité sont très largement admis par les Français mais, il persiste quand même certaines résistances contre lesquelles l'Etat tente de lutter.

La laïcité s'applique partout dans la République, mais ne s'applique pas exactement de la même manière dans les départements Bas-Rhin et Haut-Rhin (qui composait l'Alsace) et la Moselle (Lorraine). Le principe de laïcité y est plus souple mais ils font quand même partis de la République indivisible et laïque car, ils ont une histoire compliquée : lors de la loi de 1905, il n'était pas français, ils étaient allemands. Lorsqu'ils ont réintégré la France en 1918, ils ont demandé à appliquer la loi qui était avant qu'ils partent ; la loi qui était le Concordat. La France leur a appliqué beaucoup de choses car ces peuples ont beaucoup souffert. Désormais, ils sont encore dans le Concordat, ils ont un droit spécifique. En 2018, des personnes ont saisi le Conseil Constitutionnel car ils souhaitaient que la laïcité s'applique de la même manière dans toute la France, sans exception ; le Conseil constitutionnel a dit que l'application du concordat de 1801, la spécificité de ma laïcité est constitutionnelle dans ces espaces. D'autre part, la Guyane a également un principe de laïcité spécial. Il y a donc quelques exceptions, qui ne remettent cependant pas en cause le principe de laïcité. Le socle de ce principe est la loi du 9

décembre 1905 qui intervient sous la IIIe République, néanmoins, le principe de laïcité a été constitutionnalisé par la constitution de 1946 qui dit que la République est laïque ; et cette Constitutionnalisation a été confirmée en 1958.

La laïcité c'est le libre exercice des religions, c'est une mesure de neutralité du politique par rapport au religieux, le pouvoir n'interfère pas avec la religion.

Il ne faut pas confondre religion et secte ; les sectes sont interdites par la loi. L'Etat favorise l'exercice de la religion mais il lutte contre tous les mouvements sectaires.

E- Le caractère démocratique de la République et la parité

Le régime démocratique repose avant tout sur le suffrage universel, il le postule, l'exige. Du point de vue conceptuel, suffrage universel ne veut pas forcément dire suffrage universel direct, cela veut dire que le suffrage universel s'oppose à tout type de suffrage qui pour une raison ou une autre serait restreint. Historiquement, en France, la principale restriction que nous avons connue était un suffrage auquel on accédait avec un minimum de ressource, cela s'appelait le **suffrage censitaire**. Ce suffrage censitaire est possible à partir du moment où l'on paie le **cens** (un impôt). On a mis fin en France au suffrage censitaire en 1848, au début de la IIe République qui laisse place au suffrage universel : au suffrage pour tous. La date de **création du suffrage universel en France c'est 1848**. Il y a eu à cette époque le premier président élu au suffrage universel ; Louis Napoléon Bonaparte avec plus ou moins 7 millions de voix. Ce qu'ils appelaient à l'époque le suffrage universel c'était ce que nous appelons le suffrage universel masculin : cela ne concernait **que les hommes**. Ce suffrage dure environ un siècle car le **droit de vote a été accordé aux femmes en 1944** seulement par la volonté de De Gaulle. Il ne faut pas confondre le suffrage universel avec le suffrage universel direct : le suffrage universel peut être soit direct, soit indirect. Le suffrage universel direct c'est par exemple l'élection du président actuellement. Le suffrage universel indirect c'est le mode d'élection du président aux Etats-Unis : les électeurs votent pour les grands électeurs qui ensuite se prononceront pour l'un ou l'autre candidat à la présidentielle. Un autre exemple de suffrage indirect est, en France. En effet, nous votons et élisons en suffrage universel direct le président, en revanche, les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect (par les maires notamment). C'est du suffrage universel car ceux sont les élus par suffrage universel direct qui élisent ces derniers par suffrage universel donc indirect.

La **constitution de 1958** dit dans son **article 2** que le principe de notre République c'est « **gouvernement du peuple, par le peuple, et pour le peuple** ». Cela met le peuple souverain au cœur de la démocratie. L'origine de la formule est américaine, on l'associe généralement à Abraham Lincoln. Quand on dit que le peuple est souverain, cela veut dire, environ 67 millions de français qui sont la source, la racine du pouvoir ; néanmoins, Pouvons-nous l'exercer directement ce pouvoir ? Oui, seulement s'il y a eu un référendum car on demande réellement l'avis du peuple. Cependant, le dernier référendum date du 29 mai 2005 donc le peuple n'est pas amené à exercer sa souveraineté. **S'il y avait fréquemment des référendums, nous serions dans un système démocratique populaire** où, selon Jean Jacques Rousseau, le peuple peut décider par lui-même directement.

Également, dès 1789, il y a une nuance avec la souveraineté nationale. On appelle souveraineté nationale le mode d'exercice de la souveraineté par lequel, ceux sont les représentants du peuple qui décident. L'expression de **la souveraineté nationale c'est lorsque les députés ou sénateurs votent une loi**.

La question est de savoir, laquelle de ces 2 conceptions a été choisie en 1958 ? Les deux en effet. Selon l'article 3 « **la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants (députés et sénateurs) ou par la voix du référendum** ». C'est un mélange : souveraineté nationale et peuple ; représentant et référendum. De Gaulle a toujours voulu un contact avec le peuple, s'il avait dit que la souveraineté était seulement par référendum, il y aurait eu des problèmes car cela signifierait qu'il supprimerait le parlement. Il a fait preuve de beaucoup d'audace en disant qu'il y a 2 manières de réaliser la souveraineté nationale, par référendum et par les représentants ; néanmoins, la **classe politique n'apprécie pas les référendums**. Effectivement, le **dernier référendum date de 2005**, les français ont dit « non » à la Constitution européenne, Chirac ne s'y attendait pas, il espérait gagner. Il y a un écart important entre ce que pensent les représentants, donc la classe politiques, et ce que pensent les citoyens. Chez les parlementaires, on sait ce qu'est leur opinion, chez le peuple non. **L'audace de Charles de Gaulle en 1958 c'est d'ajouter le référendum à la représentation pour la souveraineté nationale.**

Cette phrase a été utilisée : **De Gaulle**, fondateur de la Ve et 1^e président, à a utilisé à plusieurs reprises le **référendum** :

- **2 fois sur la question algérienne**
 - **1 fois sur l'élection du président de la République au suffrage universel direct en 1962**
- Le choc de 1962 est un des plus grands chocs de la Ve République, il utilise les circonstances, avec l'attentat, pour imposer le suffrage universel direct pour l'élection du président alors que, le parlement ne le voulait pas.
- **1969 une question sur le Sénat et les régions**. Les français disent « non », De Gaulle démissionne car, les français ne sont plus avec lui.

Cette phrase signifie le fait que De Gaulle voulait 2 **modes altératifs : le parlementaire mais aussi le référendaire**.

Le jeu de nos présidents consiste à parler de référendum, afin de forcer la main au Parlement mais, une fois les risques mesurés, ils annulent.

Sous la Ve République, on prend les décisions à travers nos représentants, par le parlement mais parfois, par référendum (seulement 9 sous la Ve et 4 était par De Gaulle).

La parité homme/femme

Sous la Ve République, on vise la parité homme/femme, notamment dans les fonctions politiques, notre Constitution exige que les femmes et les hommes soient représentés à part égale (50/50) dans les fonctions politiques, notamment électives. Les fonctions de députés, de sénateurs...

Le cheminement vers la parité a été difficile et c'est fait sous la Ve République. Il a d'abord fallu faire un cheminement politique, notamment convaincre les hommes que, ce serait bien de laisser la place aux femmes dans la République, pas totalement mais un minimum. Également, le Conseil Constitutionnel a dit, à 2 reprises, que la Constitution interdisait que l'on organise la parité par la loi. En 1982 et en 1999, il a dit « tous les citoyens sont égaux » selon la constitution et, « la Constitution ne distingue pas les hommes des femmes, ceux sont tous des citoyens ».

En 1848, les Français pensaient faire et être dans une république démocratique, selon nous, cela était une fiction car seulement les Hommes votés.

Le Conseil Constitutionnel a donné 2 décisions afin de supprimer les problèmes juridiques :

- **18 novembre 1982** : souvent appelé décision des « **quotas par sexe** ». Il s'agit d'une loi qui a décidé qu'on allait équilibrer la parité dans les Conseils municipaux. Le Parlement y est allé très prudemment : « *il ne fallait pas plus de 75% de personnes du même sexes* », il n'était pas possible de passer directement à 50/50 car, il était même difficile de trouver des centaines de milliers de femmes en peu de temps pour composer les conseils municipaux. Le législateur décide d'avancer par paliers. Le Conseil constitutionnel déclare alors qu'il est interdit de différencier les hommes des femmes, ceux sont des citoyens seulement, « *une distinction entre candidats en raison de leur sexe est contraire aux principes constitutionnels* » : la loi a donc été annulée.

- Néanmoins, 17 ans plus tard, en 1999, on a voté une loi du même type que celle relative aux conseils municipaux a été votée pour les conseils régionaux. Le conseil constitutionnel annule de nouveau cette loi car, comme déjà dit, cela n'est pas en accord avec la constitution car les citoyens ne se distinguent pas par leur sexe. Le Conseil constitutionnel dit « *en l'état et pour les motifs énoncés dans la décision de 1982, la qualité de citoyens ouvre le droit de vote et l'éligibilité à tous sans que puisse être opérée une distinction entre les sexes.* ».

Il y avait donc un blocage constitutionnel, l'égalité de tous les citoyens devant la loi a bloqué ces lois. Il était donc nécessaire de changer la Constitution. Dès 1999, une loi constitutionnelle du **8 juillet 1999** a ajouté à la constitution une phrase : « **la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives** », insérée à la fin de **l'article 1^{er} de la Constitution**. Depuis cette révision, il n'y a plus seulement des citoyens mais également des femmes et des hommes, **le texte reconnaît la distinction de genre** qui peut être faite entre les citoyens. Également, il invite à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au législateur.

Depuis l'an 2000, on a pu faire progresser la parité. Il y a eu plusieurs lois mais, la première loi qui intervient à cette application depuis la nouvelle formule de la constitution c'est la **loi du 6 juin 2000** tendant à « **favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives** ». Cette loi prévoit la parité pour tous mandats électoraux obtenu au scrutin de liste.

- Les scrutins de liste sont les scrutins municipaux pour élire les conseillers municipaux, par exemple, à Aix en Provence, le Conseil municipal contient 55 élus donc tous les partis doivent dresser une liste avec 55 noms, ils sont obligés d'avoir 27 hommes et 28 femmes ou inversement.

- Il y a aussi les élections régionales où les listes se composent de moitié femmes, moitié hommes.

- Les élections aux députés français au Parlement européen

- Une grande partie (lorsqu'on les élit) des élections sénatoriales se font également par listes paritaires.

Pour la première fois, ces 10-15 années, il y a eu 2 femmes qui s'ont arrivées au second tour présidentiel. En 2007, Ségolène Royal est arrivée au second tour puis, en 2017, Marine Le Pen est parvenue au second tour.

Dans le scrutin départemental, les conseillers départementaux ont un scrutin uninominal, ils sont élus dans un canton. Dans chaque canton, il n'y avait qu'un conseiller mais désormais, il y a en 2 afin de réaliser la parité : un homme, une femme. Pour ne pas avoir trop d'élus, les cantons ont été élargis.

L'élection des députés se réalise avec un scrutin majoritaire uninominal. On ne réalise pas de liste, il n'y a qu'une personne. On est donc loin du 50-50 : il y a un peu moins de 40% de femmes à l'Assemblée nationale. Néanmoins, il y a des progrès considérables qui ont été accomplis.

Ils ont eu lieu grâce à un dispositif incitateur économique : l'essentiel de l'argent des partis politiques vient de l'Etat et, la loi a dit qu'elle fixe l'objectif de la parité pour les députés et, moins elle est respectée par un parti, plus il a des sanctions financières (ils seront moins subventionnés).

Ce n'est pas si simple d'accéder à la parité car, il y a 10-15 ans, la majorité était que des hommes. Ces derniers s'attachent à leur place, et souvent, l'élu est connu, reconnu sur le terrain, il a une notoriété. Si à la place d'un homme connu et avec une notoriété depuis longtemps, on met une femme inconnue, cela peut être un risque selon la société.

La parité a de plus en plus de progrès grâce notamment au fait que les partis politiques commencent tous à prendre conscience de la nécessité de la parité, également l'incitation financière et, pour les nouveaux mouvements la parité est plus facile car il n'y a pas de base précédente. Les femmes sont de plus en plus présentes dans la vie.

Les femmes sont dans les conseils départementaux, régionaux, municipaux, avec des avancées pour l'Assemblée nationale et l'élection présidentielle. S'il y avait un accident et que le pourcentage des femmes élues à l'assemblée baisse, cela est mauvais pour la démocratie et donc, il est certain que le législateur renforcerait les sanctions financières.

Pour le gouvernement, il n'y a pas de règles. Pour le Président et le Premier ministre la loi ne dit rien ; ils sont libres de choix. Mais la tradition depuis 10 ou 12 ans c'est que la parité est généralement respectée.

F- Son caractère social

La République se proclame sociale, cela est dit dans l'article 1^e de la constitution. Si on lit la constitution, ce caractère social s'exprime d'abord et avant tout dans la devise de la république : « **liberté, égalité et fraternité** » présente dans **l'article 2 de la constitution**. Le social sous-entend la fraternité. La fraternité exprime beaucoup de belles choses, il y a une volonté de fraternité. Depuis 2018, le Conseil constitutionnel considère que le principe de fraternité a valeur constitutionnelle.

En 2018, il a rendu 2 décisions pour appuyer cette idée :

- **6 juillet 2018** : un Français habite dans les Alpes Maritimes, il a été poursuivi car il avait aidé des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national. Au premier regard, cela semble illégal car l'étranger qui est en situation irrégulière et dans l'illégalité et le fait de les

aider manifeste une complicité à l'infraction qui commette. Il a été condamné avec un article du code pénal, néanmoins, ce texte est selon le français contraire à la constitution car, dans la constitution il y a le principe de fraternité et lui, il a juste voulu se rendre fraternel. Le Conseil constitutionnel dit que, si l'homme avait aidé les personnes à rentrer sur le territoire français, il aurait été coupable, néanmoins, ici, il a aidé une personne en besoin. Le conseil constitutionnel déclare inconstitutionnel l'article du code pénal en disant que cela va à l'encontre du principe de fraternité. La République se dit et se veut fraternelle.

Également, le préambule de 1946 expose un caractère social.

Également, il faut que le législateur mette en œuvre le principe de la république sociale. Lorsque le législateur crée les minimas sociaux, il manifeste une exigence de la solidarité envers les personnes les plus fragiles. Aussi, la CMU, il s'agit d'une solidarité envers ceux qui ne peuvent pas financer la protection sociale. De plus, lorsque le législateur met en œuvre le régime d'indemnisation du chômage. Enfin, la gratuité de l'enseignement.

En résumé, le caractère s'exprime dans tout le préambule de 1946 mais aussi dans la devise et enfin, dans les lois votées par le parlement et les dispositifs invoqués.

G- Les droits et les devoirs définis dans la charte de l'environnement de 2004

Cette **charte est de 2004** et a été intégrée à la Constitution dans une réforme de mars 2005. Cette constitution a été votée par Chirac au cours de son deuxième mandat. On voit bien que depuis près de 20 ans, il y a la montée en puissance de l'environnement. Le mode d'intégration de la charte est le fait que le préambule de 1958 cite la charte. On peut dire que la charte de l'environnement au point de vue constitutionnelle est à mettre sur le même plan que la DDHC et le préambule de 1946, elle fait partie du bloc de constitutionnalité. Le conseil constitutionnel l'a souvent appliquée. La première décision du conseil constitutionnel date d'avril 2005 soit 1 mois après l'insertion dans la constitution.

Elle se constitue d'un préambule qui insiste sur le fait que **l'environnement est patrimoine commun de l'humanité** et qu'il faut donc le préserver et notamment, préserver les ressources naturelles, la diversité biologique. Également, elle comporte 10 articles :

- **L'article 1^{er} : « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».**
- **L'article 2 dit : « toutes personnes a le droit et le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement »**
- **l'article 3 : « toute personne doit prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou à défaut, d'en limiter les conséquences ».**
- **l'article 4 : « toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement ».**

La charte de l'environnement fixe des obligations aux collectivités publiques, elles doivent promouvoir le développement durable, favoriser l'éducation et la recherche sur le développement durable mais, elle concerne aussi chacun d'entre nous dans notre vie quotidienne.

Emmanuel Macron avait avancé un nouveau projet qui était de dire dans l'article 1^e de la constitution que la « **République garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et elle lutte contre le dérèglement climatique** ». Néanmoins, cela n'a pas été adopté car pour cela il fallait réviser la constitution et donc soit réaliser un référendum, soit avoir plus de 60% de oui par le parlement. Ce qui compte en droit c'est toujours de bien appliquer les textes et donc, de bien appliquer à 100% la Charte de l'environnement avant de rajouter des textes de droit nouveaux.

Paragraphe 2 : Les principes de gouvernement

Il y a une vraie rupture en ce qui concerne les principes de gouvernement depuis le début de la Ve République. La rupture c'est la volonté de Charles de Gaulle depuis le discours de Bayeux de 1946. Cela peut se résumer en 2 idées : la **restauration du pouvoir exécutif et la rationalisation du parlementarisme**.

A- La restauration du pouvoir exécutif

Il y avait, sous la IIIe et la IVe République, un pouvoir exécutif impuissant et instable. De Gaulle veut un pouvoir exécutif stable, solide, fort, puissant. Le **pouvoir exécutif**, sous la Ve République, c'est le président de la République et le Premier ministre.

- Le **premier ministre** est enfin assumé comme le premier des ministres, il n'est plus le président du conseil des ministres. Aussi, la constitution lui donne des pouvoirs très importants, notamment avec les **articles 20 « le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation »** et **21 « le premier ministre dirige l'action du gouvernement »** de la **constitution**. Cela participe à l'idée de la : restauration du pouvoir exécutif. Cette restauration passe d'abord par la restauration du gouvernement.

- Le **président de la République** change de mode d'élection. Il n'est plus élu par le Parlement comme jusqu'en 1958 mais, ni par un collège électoral jusqu'en 1962 mais, il est élu par tous les Français depuis 1962. Lorsqu'on est l'élu, connu et reconnu de tous les Français, on a un poids politique beaucoup plus conséquent. Il devient un personnage très important. Également, la Constitution lui donne des pouvoirs beaucoup plus importants que ceux que lui donnait la Constitution de la IV. Le plus important c'est le **libre choix qu'il a du premier ministre**, alors qu'avant, le parlement devait être d'accord. Il peut également mettre fin à ses fonctions. La Constitution a renforcé le droit de dissolution : le président peut mettre fin aux mandats des députés, il a été utilisé 5 fois sous la IVe République alors qu'il a été utilisé qu'1 fois sous la V. Enfin, **l'article 16** donne au président de la République des pouvoirs importants en cas de crise grave. Pour finir, le président de la République peut recourir au référendum sur le sujet de son choix.

Il y a une différence importante à faire sur les situations de cohabitation. Les cohabitations prouvent que le président de la République n'a plus la majorité à l'Assemblée et doit donc choisir un premier ministre qui est le leader de l'assemblée (du parti de la majorité de l'Assemblée). Dans ces cas-là, c'est un retour à la lettre de la constitution. Alors qu'en période normale, on est dans l'esprit d'un président de la République qui est le grand chef politique qui choisit librement.

La différence, avec la Ve République c'est qu'on a voulu rétablir le pouvoir exécutif. Il y a un gouvernement qui est beaucoup plus fort que celui des Républiques différentes. C'est un gouvernement auquel on a donné de la stabilité, il va avoir de la continuité ; la clé est le scrutin majoritaire de l'Assemblée. Comme sous la IIIe et la IVe République, il y a un président de la République mais, ce dernier est plus puissant qu'avant. Le changement est encore plus important s'agissant du président de la République que celui du Gouvernement. Ils étaient des présidents élus du seul Parlement donc, dépendant de ce dernier et, avec peu de pouvoirs. Les présidents n'étaient pas très bien élus. Dans la Ve, on a un Président embelli, élu par le collège électoral qui a beaucoup plus d'importance que le parlement puis, élu par le peuple entier. Le Premier ministre, en lui n'a pas changé depuis 1958, il est un peu « écrasé par le Président ». De l'autre côté, le Président depuis la Ve a des pouvoirs incomparables à ceux de la IIIe et IVe. Le droit de dissolution a encore plus d'impact, le pouvoir qu'à le président de nommer, de recourir au référendum, et de dénommer son Premier ministre sans le besoin de l'accord du parlement en est la preuve. En 1958, De Gaulle accepte d'être nommé Premier ministre, si l'Assemblée n'avait pas voté « oui » a De Gaulle, il n'aurait pas pu.

Les choses changent diamétralement lorsqu'on est en période de cohabitation. Ce mot n'est pas écrit dans la Constitution mais, il a été inventé en 1986 lors de la première non-coïncidence des majorités. Il a été inventé par nécessité : Mitterrand, président de la République, a perdu sa majorité parlementaire lors des élections législatives et, il lui restait 2 ans de mandats, il devait trouver un terme pour définir cette situation. Néanmoins, la Ve a tout fait pour éviter cela avec par exemple le scrutin majoritaire, ils imaginaient que leur gouvernement aurait toujours la majorité. Quel que soit le cas de figure, il y a restauration du pouvoir exécutif. Pendant 54 années, il y a eu coïncidence des majorités présidentielles et des majorités parlementaires (pas d'affilé) sur 63 années de Ve République. Pendant 9 ans, il n'y a pas eu cette coïncidence : un président de gauche (Mitterrand) a dû 2 fois composer avec une majorité de l'Assemblée de droite et, un président de droite (Chirac) a dû pendant 5 années continues composer avec une majorité de gauche. Il y a, durant les périodes de cohabitation une sorte de transfert de l'essentiel du pouvoir exécutif du Président de la République vers le Premier ministre. Souvent, les juristes disent que c'est un retour à la Lettre de la Constitution. Lorsqu'il y a cohabitation, on revient à ce qui est écrit dans les articles 20 et 21 de la Constitution. Le premier ministre ayant la majorité parlementaire est supérieur. Cependant, le Président reste le chef de l'Etat, il préside le conseil des ministres, a le droit de dissolution, il a le droit de paroles (peut critiquer la politique du gouvernement), les pouvoirs de l'article 16. Il y a au sommet de l'Etat, deux hommes de têtes qui se combattent. **En période de cohabitation, le président préside mais ne gouverne plus.** Cette situation est frustrante mais le met à l'abris. Le pouvoir de gouverner est récupéré par le Premier ministre.

Pourquoi va-t-nous en temps normal à l'inverse des articles 20 et 21 de la Constitution ?

En temps normal, en période de coïncidence des majorités, le mode d'élection du Président et les pouvoirs constitutionnels qui sont les siens lui donne la primauté sur le Premier ministre, le « droit de vie ou de mort politique ». Le Premier ministre n'a pas la légitimité démocratique que possède le Président. En revanche, en période de cohabitation, il s'agit d'un chef de parti qui a une légitimité démocratique car il a la majorité à l'Assemblée.

Sous la Ve il y a toujours eu une majorité, généralement elle se confond, quelquefois elle se distingue énormément (assemblée ou politique).

Lors de la cohabitation, le Président n'a pas le choix d'élire un Premier ministre du parti opposé donc, il ne peut le démettre.

Le pouvoir exécutif est toujours restauré, deux autorités plus puissantes qui, en temps normal tourne nettement au bénéfice du Président (primauté présidentielle) mais, en période de cohabitation, tourne plus à l'avantage du Premier ministre.

B. La rationalisation du parlementarisme

La rationalisation du parlementarisme est une réalité profonde de la Ve. Cela vient de rationaliser, c'est un mot pudique pour ne pas dire « limitation ». Ce mot n'est écrit dans aucun texte, c'est une qualification de juriste très accepté. On peut traduire rationalisation comme une limitation du statut et des pouvoirs du Parlement. Ils n'ont pas inventé le mot en 1958, c'est une expression de la doctrine des années 1920 notamment en Allemagne. L'idée est de dire que dans certaines grandes démocraties, le Parlement va trop loin et empêche le gouvernement de gouverner. En 1958, De Gaulle et Debré décide de faire de la rationalisation du parlementarisme un des deux ou trois grands axes de la Constitution. On a l'impression que sous la IVe République, le Parlement harcelait le Gouvernement.

Lors de la Ve, il organise les choses différemment, selon 3 registres :

- rationalisation dans l'organisation du Parlement
- rationalisation dans les pouvoirs du Parlement
- rationalisation entre le Gouvernement et le Parlement.

- **Rationalisation dans l'organisation du Parlement**

S'agissant de l'organisation du Parlement, ils ont changé une seule chose importante en 1958. Le constituant a institué une **incompatibilité entre les fonctions de ministres** (membres du gouvernement) **et les fonctions parlementaires** dans **l'article 23 de la Constitution**. Cela signifie que l'on ne peut être député et ministre à la fois ou sénateur et ministre à la fois. Cela semble cohérent car c'est conforme au principe de séparation des pouvoirs. Néanmoins, cela se passait sous la IIIe et la IV République. On voit ici une sorte d'abus parlementaire, cela allait contre le principe.

Dans la tradition des démocraties, un ministre c'est un Homme politique, c'est pourquoi c'est d'abord dans l'Assemblée qu'on regarde. Il arrive donc fréquemment qu'un député ou un sénateur soit nommé ministre. Le cas échéant, s'il accepte, ce député ou ce sénateur, dès son entrée dans le Gouvernement, cesse d'être député ou sénateur. Cependant, cela pourrait vite poser un problème car si on enlève les membres de la majorité, il y aura un problème donc les députés ou sénateurs sont remplacés par leur suppléant qui a été élu en même temps qu'eux et sont donc de la même majorité politique. Cela peut également valoir en cas de décès. Le nouveau ministre est donc remplacé dans sa fonction de député.

Les modalités :

Lorsqu'on est nommé ministre, le risque est important d'être remplacé au bout de quelques années. Dans ce cas-là, le ministre souhaite souvent retrouver son poste de député ou de sénateur. Jusqu'en 2008, pour que le ministre redevienne député ou sénateur, il fallait organiser une élection partielle mais, cela était compliqué car il faut que le suppléant démissionne. D'où le fait que certains ministres refusaient car le risque était trop important. Également, souvent, le gouvernement perd les élections partielles, au fil des élections, le Gouvernement perd la majorité. Ainsi, on avait du mal à constituer le gouvernement et, on hésitait à refaire des remaniements en faisant des élections partielles. Désormais, depuis 2008, l'ancien député ou sénateur qui cesse d'être ministre redevient député ou sénateur ce qui supprime les élections partielles. Le ministre n'est cependant pas obligé de retourner à ses anciennes fonctions.

- Rationalisation dans les pouvoirs du Parlement :

Il y a 2 changements essentiels :

- la limitation du domaine de la loi
- la création d'une procédure d'ordonnances

La **limitation du domaine de la loi** : c'est une révolution juridique selon **l'article 34 de la Constitution** qui procède à une limitation du domaine de la loi. Par « domaine de la loi » on entend la liste des domaines ou matières dans laquelle le Parlement peut faire des normes. Jusqu'en 1958, cette liste n'a jamais existé, le Parlement était quasiment la seule autorité apte à faire des normes, des règles de Droit. Le Gouvernement lui pour appliquer, avec ce qu'on appelle les décrets d'application. La limitation de 1958 consiste à faire une liste des domaines dans lequel le Parlement est compétent. Cela signifie que le Parlement n'est plus compétent dans tous les domaines, tout ce qui n'est pas dans la liste est la compétence du gouvernement ; cela est exposé dans **l'article 37 de la Constitution** qui dit « **les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire** ». Le caractère réglementaire signifie que c'est le Gouvernement qui fait les normes par décrets. Les matières autres que celles de la loi sont toutes celles qui ne sont pas citées dans l'article 34. Si la réforme est un décret c'est parce qu'elle n'est pas dans l'article 34, si en revanche, leur réforme porte sur un sujet qui est dans la liste de l'article 34, le Gouvernement dépose un projet de loi. C'est une révolution de faire une liste. Dans la liste, il y a des matières très importantes parce que la règle dans une démocratie c'est que le Parlement est compétent dans les principaux domaines de l'activité humaine.

Dans la liste de 1958, le Parlement est compétent dès qu'un sujet touche aux libertés publiques ; pour tout le cœur du droit civil : la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, la succession etc. ; en matière d'impôts ; le cœur du droit pénal ; le droit du travail ; le droit syndical ; le droit de la sécurité sociale ; le droit de propriété. Le Parlement est compétent dans des matières nobles, importantes, essentielles qui touchent profondément à la vie des individus.

Les juristes disent que depuis 1958, le Parlement n'a plus la compétence de principe, il a la compétence d'attribution, d'exception. C'est désormais le Gouvernement qui possède cette compétence de principe. **La Parlement n'a plus la compétence normative de droit commun, il n'a plus que la compétence normative d'attribution.** En 1958 et pendant 10-12 ans, tous les juristes ont pensé que l'élément le plus important de la Constitution de 1958 était la

limitation du domaine de la loi avec les articles 34 et 37. Aujourd'hui, cela est très important mais, parlait de révolution est peut-être excessif.

A partir du moment où il y a un domaine de la loi et un domaine du gouvernement, il y a des disputes de compétences, il y a des cas dans lesquels le Parlement et le Gouvernement se disputent la compétence. Le partage est donc contrôlé par le Conseil constitutionnel qui rend des décisions et dit si un sujet relève de l'article 34 (loi par parlement) ou de l'article 37 (gouvernement par décret) lors d'un problème d'interprétation.

En 1958, les juristes pensaient que cette décision était la principale du Conseil Constitutionnel.

On a dit au début que « **le conseil constitutionnel était le chien de garde de l'exécutif** ».

Les pouvoirs du Parlement sont diminués.

La procédure des ordonnances : Le mot ordonnance est employé dans le vocabulaire juridique depuis très longtemps. L'ordonnance est créée dans la **Constitution dans l'article 38** de 1958, c'est un acte juridique qui s'ajoute à la loi (article 34), et au décret (article 37). **L'article 38** dispose « **le Gouvernement peut pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi** ». Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances des mesures qui ne sont pas de leurs domaines. Le **Parlement** va voter une **loi d'habilitation**. Il y a un délai limité donné dans la loi d'habilitation et permet au Gouvernement d'agir dans le champ de l'article 34. Aujourd'hui, les ordonnances sont la voie de réformes la plus utilisée. Nos Gouvernements ont pris l'habitude de faire des normes par ordonnance, l'avantage de cette méthode est la rapidité (on peut en faire 10/20 dans la journée). Il y a une forme d'abus des ordonnances sous la Ve République mais elles restent très utiles.

Par exemple, l'essentiel de ce que Macron a fait comme réformes, il l'a fait par voie d'ordonnance, notamment, il a réformé le code du travail par voie d'ordonnance pour le simplifier. Également, le Covid est la source d'un nombre important d'ordonnance qui réforme le droit dans l'urgence pour gérer cette situation de crise.

Les ordonnances sont devenues une pratique extrêmement utilisée depuis des décennies, elle permet d'aller vite.

Les ordonnances renforcent donc le pouvoir du Gouvernement. C'est une création de la Ve République mais, avant il y avait une procédure semblable : les « décrets-lois », néanmoins, cela n'avait pas de fondement constitutionnel. La Constitution de 1958 a donc concrétisé cette loi.

Quelle est la vraie différence entre loi, un décret ou une ordonnance ?

Il n'y a pas de hiérarchie à faire entre ces différents textes. Les différences sont dans la procédure. La loi c'est l'acte voté par le Parlement, le décret c'est l'acte édicté par le Gouvernement, l'ordonnance c'est l'acte édicté par le Gouvernement, autorisé par le Parlement, qui est dans le champ de compétence qui est normalement celui du Parlement.

Si on décline cette question de hiérarchie, le plus souvent, l'ordonnance a la même valeur juridique que la loi. Il arrive aussi que l'ordonnance ait la valeur d'un décret, cela est le cas si le Parlement a ratifié l'ordonnance ou pas. La loi de ratification pour faire une ordonnance n'est pas obligatoire. S'il y a eu ratification, l'ordonnance a la valeur d'une loi, s'il n'y a pas eu,

elle a plutôt la valeur d'un décret. En effet, la loi a un statut plus « noble » du fait qu'elle est votée par le Parlement.

On peut se demander pourquoi alors, on continue à faire des lois ?

Il ne faut pas abuser des ordonnances car cela réduit le Parlement, il faut utiliser l'ordonnance lorsqu'il y a une véritable urgence. Néanmoins, depuis 20 ans, on abuse de l'ordonnance, cela finit par transformer le Parlement par une « chambre d'enregistrement », dit simplement oui ou non. Et si le Parlement n'a plus de pouvoir, on résume en dictature.

En définitive, l'ordonnance est une procédure constitutionnelle, néanmoins, si les gouvernements y recourent trop souvent pour appliquer leurs réformes, il y a une sorte d'abus politique. Cependant, cela ne sera pas sanctionné car constitutionnel. Selon le professeur, il y a trop d'ordonnance et pas assez de lois.

- Rationalisation des rapports entre le Gouvernement et le Parlement

Dans une démocratie, il faut une séparation des pouvoirs exécutif et législatif, c'est ce que dit Montesquieu mais, il faut aussi des liens. Le régime parlementaire est le régime qui crée ce lien étroit entre les deux pouvoirs ; on parle de séparation souple ou stricte (collaboration des pouvoirs).

Comment se met en jeu la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement ?

Il y a, sous la Ve République, un encadrement de la responsabilité gouvernementale. Sous la IVe République, il y a eu en moins de 12 ans, 21 gouvernements renversés ; en encadrant la responsabilité des gouvernements, on a voulu éviter cela. Le Gouvernement est responsable devant le Parlement car il doit justifier sa politique, également, le Parlement peut lui poser des questions. Il y a surtout la possibilité que le Parlement a, en régime parlementaire, de renverser le Gouvernement. Cette méthode a fonctionné, en 63 ans, sous la Ve République, il n'y a eu qu'un seul Gouvernement renversé en 1962 : cela fait 59 ans qu'il n'y a pas eu de gouvernement renversé en France.

C'est pour cela qu'on parle d'un **encadrement de la responsabilité gouvernementale**. La responsabilité du gouvernement peut être mise en jeu de deux manières : soit par le Parlement avec une motion de censure soit, à l'initiative du Gouvernement avec la question de confiance.

- La motion de censure : est un texte qui consiste à dénoncer la politique du Gouvernement et qui vise à le faire tomber, le censurer, le renverser. On a beaucoup restreint sous la Ve République le fait que la **motion de censure soit votée** : la 1^e est qu'il faut qu'elle soit déposée par 10% (minimum 58) députés. La 2^e est que, pour qu'une motion de censure soit adoptée, il faut qu'elle soit votée par plus de la moitié de l'effectif complet de l'Assemblée nationale (289 députés doivent être présents). Cela est compliqué car il y a toujours, sous la Ve République, une majorité à l'Assemblée : c'est le phénomène des majorités. Comme un gouvernement a toujours la majorité, il ne sera pas renversé. Cette majorité, 9 cas sur 10, est absolue.

Pourquoi un gouvernement a été renversé en 1962 ?

On était au tout début de la Ve République et, les gaullistes avaient la majorité mais, pas la majorité absolue : ils avaient la majorité relative (plus de députés que les autres mais pas majorité absolue). Cette majorité permet de gouverner mais, à partir du moment où on a moins de la moitié des députés, si tous les autres députés se rassemblent, ils peuvent faire tomber le gouvernement. C'est ce qui s'est passé en 1962, le gouvernement Pompidou est renversé, De Gaulle réplique en prononçant qu'il dissout l'Assemblée nationale : les députés ne le sont plus. De nouvelles élections législatives ont alors lieu en suffrage universel direct, De Gaulle les gagnent et passe donc de l'ancienne majorité relative, à la majorité absolue. Le Président De Gaulle renomme ainsi Pompidou et, Pompidou est encore aujourd'hui le Premier Ministre dont la fonction est la plus longue. C'est intéressant car, le seul Premier Ministre qui a été renversé est celui dont le mandat a duré le plus longtemps. La logique constitutionnelle et la logique politique se rapproche de plus en plus.

En 1958, on a donné au gouvernement, la maîtrise presque entière de l'ordre du jour des Assemblées. Le gouvernement peut proposer des projets de loi et les sénateurs et députés des propositions de loi. Le gouvernement, pendant très longtemps, ne faisait pas suivre les propositions de loi, elles n'étaient jamais transmises à l'ordre du jour. Cette supériorité existe encore en 2021, il y a toujours une primauté du Gouvernement dans la fixation de la liste des textes qui vont être étudiés. Néanmoins, on a rééquilibré en 1995 et 2008 les choses avec 2 réformes constitutionnelles. Avant 1995, 85/90% des textes étaient gouvernementaux, aujourd'hui, c'est environ 65/70%.

- La **réforme de 2008** a tenté d'organiser un ordre du jour partagé, normalement, la **priorité donnée au gouvernement ne joue que 2 semaines parlementaires sur 4**. Néanmoins, il est assez fréquent que le gouvernement, au lieu de déposer son projet qui vient donc du gouvernement, il le fait proposer par un député qui a sa majorité donc, pendant le calendrier parlementaire. Cette réforme a tout de même réduit la primauté du Gouvernement.

Le rôle des parlementaires est de voter les textes, de l'amender, de les corriger, les faire évoluer dans le sens qu'ils souhaitent. Il y a eu un grand changement sous la Ve, on a réduit le droit d'amendement des parlementaires de plusieurs manières. Ils n'ont pas toujours le droit d'amender un texte. La manière principale c'est que, selon la Constitution, un amendement ne doit pas avoir pour conséquences, pour effet, de créer ou d'aggraver une charge publique. Dès lors qu'un amendement parlementaire génère de la dépense publique, il n'est pas recevable. Le Gouvernement lui, peut modifier les textes en générant des dépenses publiques. Cela est donc inégalitaire. **Tout amendement parlementaire qui conduirait à créer ou aggraver une charge publique serait constitutionnellement irrecevable**. Lorsque les parlementaires déposent des dizaines ou milliers d'amendement, on appelle cela **l'obstruction parlementaire**. Il est bien que les députés amendent les textes mais pas qu'ils le réalisent pour paralyser ou bloquer la discussion.

L'article 49-3 dispose que le **premier ministre** peut, après délibération du conseil des ministres, engager la **responsabilité du gouvernement** devant l'Assemblée nationale sur le **vote du budget**, appelé la « loi de finance », sur le **vote de la loi de financement de la sécurité sociale** et, sur un **autre projet ou une autre proposition de loi** pour chaque session.

Il peut mettre en jeu l'existence du gouvernement en sollicitant un vote du Parlement. On est dans un cas de figure où, le gouvernement a des difficultés à faire voter un texte, les parlementaires ne sont pas pressés et font de l'obstruction qui peut durer des semaines ou des mois. **L'article 49-3** permet que, le texte en question « ***sera considéré comme adopté sauf si une motion de censure est adoptée par l'Assemblée nationale à la majorité des membres la composant*** ». Le Gouvernement force donc la main du Parlement. En effet, la motion de censure est compliquée à adopter. Il y a eu, sous la Ve, des dizaines et des dizaines utilisations du 49-3 et, jamais, l'utilisation de cet article a conduit à l'adoption d'une motion de censure. C'est l'article de la Constitution le plus contesté. Les gouvernements sont souvent allés trop loin dans l'utilisation de l'article 49-3. S'il s'agit du budget, cela se défend, il faut faire avancer le pays. Néanmoins, est-il logique d'utiliser le 49-3 pour les projets de loi ? La réponse est plutôt non mais, comme il a été utilisé trop souvent, en 2008, on a limité la possibilité d'utiliser l'article **49-3 sur les projets de loi classiques à 1 projet ou une seule proposition par session** : le Gouvernement ne peut plus utiliser le 49-3 qu'une à deux fois par an. Néanmoins, le gouvernement réserve le 49-3 aux textes qui comportent les enjeux politiques les plus forts. La possibilité d'utiliser cette arme constitutionnelle a tout de même été très limitée depuis la réforme de 2008. L'article 49-3 avait permis au gouvernement de faire adoptées des dizaines de lois sans quelconques votes.

Les gouvernants ayant le plus recours à l'article 49-3 sont les premiers ministres. Celui qui l'a utilisé le plus souvent est Michel Rocard entre 1988 et 1991, premier ministre socialiste de Mitterrand. Il l'a beaucoup utilisé car Michel Rocard a fait parti de la majorité qui était relative, pas absolue, il lui manquait toujours quelques députés pour faire voter un texte.

Il y avait, il y a 5/6 ans, le ministre de l'Économie Macron était considéré trop jeune, sans expérience. On l'a nommé ministre de l'Économie car, considérait qu'il n'avait pas d'ambition. On lui a donc confié 2 textes importants, à défendre devant l'Assemblée, notamment un qui concernait la libéralisation de l'économie, des échanges. Ce projet de loi était plutôt libéral donc, la majorité socialiste ne voulait pas trop voter cela. Macron avait finalement beaucoup d'ambition et déclare que son pouvoir de conviction permettra aux socialistes de voter. Macron ne voulait pas du 49-3 mais, voulait prouver qu'il avait des ambitions et qu'il allait réussir à faire voter l'Assemblée entièrement. Néanmoins, on lui a imposé l'article 49-3 pour qu'il ne puisse pas prouver qu'il en était capable. C'est une preuve que c'est mieux de convaincre les députés de voter et de faire adopter un texte plutôt que de les forcer avec le 49-3 ; c'est plus valorisant.

Le 49-3 a été utilisé de nombreuses fois, dans une majorité de cas, une motion de censure a été déposée mais jamais adoptée, sauf en 1962.

- **La question de confiance** : C'est le gouvernement qui pose la question de confiance lui-même avec l'article 49-1. Le gouvernement n'est jamais obligé de poser la question de confiance, il demande un vote que lorsqu'il est sûr du résultat. Il ne prend pas de risque. Jamais, un gouvernement qui a posé la question de confiance n'a été renversé sous la Ve République. Peu l'ont posé mais, tous ceux qui l'ont posé l'ont obtenu.

Il existe aussi la « procédure **vote bloquée** » **article 44 alinéa 3 de la Constitution**. C'est, le droit du gouvernement, de bloquer le vote, de demander à l'Assemblée de se prononcer sans amendement sur toute ou une partie du texte. C'est un article qui donne des prérogatives au Gouvernement.

Le Gouvernement peut également demander la « **procédure de vote accélérée** ». Il peut y avoir jusqu'à 3 lectures d'un texte pour chaque Assemblée. Le texte est donc examiné par l'Assemblée ou le Sénat puis, il va devant l'autre Assemblée ; très généralement les deux assemblées ne sont pas d'accord donc une modifie le texte de l'autre. Cela s'effectue plusieurs fois ; c'est la **navette parlementaire**. Si le gouvernement considère qu'il faut aller vite, il peut, après une ou deux lectures, dire qu'il utilise la procédure de vote accélérée, il met fin à la discussion et demande la réunion d'une **commission mixte paritaire**, elle est composée de moitié de députés et moitié de sénateurs, avec un effectif plus réduit et ils vont essayer de discuter consciencieusement en réalisant des concessions réciproques afin de trouver un point de rencontre, un texte commun. Le Sénat peut avoir intérêt à faire quelques pas vers l'Assemblée car, si le désaccord persiste c'est-à-dire que la commission mixte n'existe pas, c'est la version de l'Assemblée nationale qui sera retenue. « **Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement** » **article 45 alinéa 4** ; cela signifie que, s'il y a un désaccord persistant entre les 2 Assemblées, l'Assemblée a la primauté, c'est un **bicamérisme inégalitaire dans le vote de la loi**. Sans la procédure accélérée, cela se réalise après la 3^e lecture mais avec la procédure cela peut se réaliser dès la fin de la première ou de la seconde.

S'agissant du vote de la loi, qui est le rôle principal d'un Parlement, l'Assemblée nationale a le dernier mot et statut définitivement, c'est la marque d'un bicamérisme inégalitaire. Néanmoins, en matière constitutionnelle, cela ne se réalise pas de la même manière, le Sénat peut bloquer.

CHAPITRE 2 : LES INSTITUTIONS DE LA Ve REPUBLIQUE

Il y a une dizaine d'institutions qui sont citées par la constitution qu'on peut donc qualifier d'institutions constitutionnelles.

Les **quatre principales** sont :

- Le **président de la République** : c'est l'institution la plus importante selon la Constitution, il est exposé dès l'article 2.
- Le **Gouvernement**
- Le **Parlement**
- Le **Conseil constitutionnel**

• SECTION 1 : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

PARAGRAPHE 1 : LE STATUT

A- L'ELECTION DU PRESIDENT

Depuis la réforme de 1962, mise en œuvre depuis 1965, le président de la République est élu en France par suffrage universel direct.

L'Allemagne et l'Italie n'utilise pas le suffrage universel direct et restent de très bonnes démocraties ; cela n'est pas nécessaire, c'est une modalité.

Il est nécessaire d'énoncer les conditions qui rendent une personne éligible à l'élection présidentielle.

- La principale condition est qu'il faut réunir 500 parrainages : c'est la **règle des 500 signatures**. Ceux sont les élus locaux qui peuvent voter, essentiellement les maires, il y a aussi les conseillers départementaux, régionaux, les députés, les sénateurs, cela correspond à environ 40 000 signatures. Environ 2/3 ne donnent jamais leur signature, cela n'est pas obligatoire. Si on décide de signer, cela ne peut s'effectuer que pour un seul candidat. Ces 500 signatures doivent **provenir d'au moins 30 départements**, sans que plus d'1/10 d'entre elles viennent du même département (**pas plus de 50 signatures par département**). L'objet de cette règle est de **faire que les candidats à la présidentielle ait une assise nationale et pas territoriale**. Cette règle est assez exigeante, certains hommes politiques importants ont souhaité être candidats mais n'ont pas réussi à avoir les 500 signatures. Même les Le Pen ont de grandes difficultés à avoir les 500 signatures, Madame Le Pen a demandé que les signatures ne soient pas publiées car, n'étant pas bien vu de signer pour certains candidats (ex : extrême droit), donc, si les signatures ne sont pas publiées, certains se retiendront moins de voter. Des candidats comme Macron ou Fillon ont obtenu plus de 3 000 signatures en 2017.

Le Conseil Constitutionnel s'assure du consentement des signataires. La règle des 500 n'existe que depuis 1981, en vertu d'une réforme de 1976, avant, il ne fallait que 100 signatures mais, il y avait une multitude de candidats, cela était trop accessible. Cette règle est aujourd'hui considérée comme équilibrée. Cette règle mène à environ 10-12 candidats par élection. En 1981, cette loi a empêché Jean Marie Le Pen à accéder à l'élection présidentiel car il n'avait pas assez de signatures.

- Il faut également **déposer une déclaration de sa situation patrimoniale**, à la fin du mandat, on vérifie si cela n'a pas évolué de manière anormale
- les **candidats doivent ouvrir un compte de campagne** dans lequel ils enregistrent toutes les dépenses de leur campagne électorale. Cela doit s'effectuer environ 6 mois avant. Le but du compte de campagne est de **respecter les plafonds** ; au premier tour, il ne faut pas dépenser plus de 17 millions d'euros, au deuxième tour, c'est 22,5 millions. En 2012, Nicolas Sarkozy l'a dépassé et est donc **sanctionné : l'Etat n'a donc pas remboursé les dépenses**. Cela a été jugé par le Conseil Constitutionnel en 2013 qui ne lui a donc laissé 0 euros et Sarkozy se voit payer plus de 40 millions. On sait que dans le passé, de grands candidats ont dépassé le plafond, notamment Balladur ou Chirac, mais le Conseil Constitutionnel a validé tout de même les comptes.

La **campagne électorale présidentielle** est relativement **brève**, officiellement elle ne dure qu'**un mois** : deux semaines avant le 1^e tour et deux semaines avant le 2^e tour. Les **temps de parole** sont **comptés** très précisément aux **médias** pendant ce mois.

Il n'y a que 2 candidats au second tour, souvent, le second est autour de 20% des voix, le « ticket d'entrée » au second tour pourrait être 16/17%. En 2002, Jean Marie Le Pen accède au second tour de l'élection présidentielle avec 16,90% des voix. Jamais, de candidat n'a été élu au premier tour depuis le suffrage universel direct.

La durée de mandat :

On est passé du septennat au quinquennat. Le **septennat** a été créé dès le début de la III^e République par une **loi du 8 novembre 1873**. Cette loi a duré jusqu'à l'an 2000. Les présidents étaient élus par le parlement à cette époque. Sous la III^e et sous la Ve, plusieurs présidents ont été réélus à la fin de leur premier septennat. Néanmoins, seul François Mitterrand a réalisé les deux mandats entiers.

L'idée du quinquennat est née il y a plusieurs années. Le **Président Pompidou** a fait porter un **projet de quinquennat en 1973** et, il a été adopté tant par l'Assemblée nationale que par le Sénat. Néanmoins, il fallait faire une réforme constitutionnelle pour passer au quinquennat et pour cela, il faut une majorité renforcée (plus de 3/5) ou la faire approuver par un référendum. Pompidou ne souhaitait pas faire de référendum et savait qu'il n'allait pas avoir les 3/5^e du Parlement et donc abandonne. Cela est une tentative de l'adoption du quinquennat mais qui n'a pas abouti. Gorge Pompidou est le plus éphémère de nos présidents de la Ve République, il est mort durant son mandat mais, il est le premier ministre avec la plus importante longévité (6 ans).

En **l'an 2000**, **Jacques Chirac** est président depuis 5 ans, on est en période de cohabitation depuis 3 ans, Chirac de droite dirige la France avec un premier ministre de gauche Jospin. Chirac n'est pas forcément pour le quinquennat car aimerait faire deux septennats. Néanmoins, il fait semblant d'être pour car Jospin est pour et, le dit. De plus, Giscard d'Estaing, un député influent, ancien ennemi de Chirac, va faire tout le possible pour promouvoir l'idée du quinquennat car il ne souhaite pas que Chirac fasse 2 septennats. Ceux sont ces deux

actions qui forcent Chirac a accepté en faisant semblant d'être pour et donc proposant le quinquennat. Chirac annonce qu'il vote le quinquennat en l'an 2000, bien au-delà de 60% de l'Assemblée est en accord mais, il choisit de le faire voter en referendum le 24 septembre 2000 pour que le peuple soit en accord. C'est adopté à 73%, avec quand même plus de 60% d'abstention : **le mandat du président de la République passe de 7 ans à 5 ans**. La loi entre en vigueur en 2002 à la prochaine élection.

Si on avait les choses comme à l'époque, en **2002**, on aurait élu 2 mois avant l'élection présidentielle les députés. Néanmoins, **Jospin** a fait voter une loi pour **l'inversion du calendrier électoral pour que l'élection des députés se réalise après l'élection du président**. Son argument est que l'élection du président est plus importante donc doit avoir lieu avant. Jospin était sûr d'être président donc, il se disait qu'il valait mieux que les députés soient de la même majorité que lui, il voulait s'assurer une majorité à l'élection. Le calendrier électoral actuel existe donc depuis 2002 : **l'élection présidentielle en avril/mai et des députés fin juin**. Il n'y a presque aucun risque qu'un président élu fin avril/ début mai, soit désavoué 1 mois et demi plus tard, ainsi, depuis, tous les présidents ont trouvé, fin juin, une solide majorité pour gouverner à l'Assemblée nationale. Tant que ce calendrier se maintient, il rend la cohabitation assez improbable.

Qu'est ce qui pourrait changer ce calendrier électoral ? Le décès ou la démission d'un président, une dissolution de l'Assemblée nationale. **Ce calendrier paraît stable et assure une majorité au président.**

L'inconvénient de **ce calendrier** est qu'il **diminue encore le pouvoir du Parlement**. En 2017, il y a seulement plus de 40% des Français qui ont élu leurs députés. Ce calendrier électoral tel qu'il a été voulu en 2002, fait des **élections législatives conditionnées par le résultat des élections présidentielles**.

L'élection présidentielle est la principale élection sous la Ve République, elle **cannibalise le reste des élections**, notamment législatives.

B. L'INTERIM DU PRESIDENT

L'intérim du président est effectué par le **président du Sénat**.

- Cela peut être due à la **démission du Président de la République**, comme **De Gaulle** en 1969. Après la démission de De Gaulle, Alain Poher s'est présenté aux élections présidentielles, cela est légal.

- Avec le **décès** du président en cours de mandat comme celui de **Pompidou** en 1974.

Pour les 2 occasions, cela s'est effectué par **Alan Poher**. L'intérim peut durer **5 semaines maximum**, le temps d'organiser les élections pour élire un successeur du Président de la République. Le président du Sénat en tant que président de la République, ne peut pas dissoudre l'assemblée, réviser la constitution, réaliser un référendum etc. mais, il **assure la gestion des affaires courantes** avec le titre de président en intérim.

- La troisième possibilité de l'intérim, c'est **l'empêchement d'un président**. Si l'empêchement était déclaré, il le serait par le conseil Constitutionnel. L'hypothèse principale

est celle de la maladie mais, comme Mitterrand, les présidents avaient réalisé des faux certificats médicaux.

Pendant l'intérim, le gouvernement reste en place qui assure, sous l'autorité du Président d'intérim, les affaires courantes.

La suppléance consiste au Président, à demander de faire présider le premier ministre le Conseil des ministres à sa place. Cela s'est effectué 6 fois sous la Ve. Il peut suppléer le président pour le Conseil des Ministres.

Il n'y a pas eu d'intérim depuis 1974.

C. LA QUESTION DE RESPONSABILITE POLITIQUE ET JURIDIQUE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Dans un régime démocratique parlementaire, comme la Ve, il y a une responsabilité de l'exécutif devant le Parlement. Cette responsabilité n'est pas présidentielle mais gouvernementale. Le premier Ministre peut être renversé par l'Assemblée nationale mais le président de la République non. C'est **l'irresponsabilité politique du président** de la République, il n'est pas responsable devant le Parlement. La responsabilité est devant le français mais est symbolique. La responsabilité politique du président n'existe pas ni, pendant le mandat, ni à la fin de celui-ci, ni après. On ne peut pas convoquer le président de la République pour une commission d'enquête parlementaire or, on peut le réaliser sur les anciens ministres.

En 1984, Giscard d'Estaing a été convoqué après son mandat par l'Assemblée, cela était justifié mais, la convocation a été retirée après la demande de Mitterrand car, les présidents sont irresponsables.

Quelles sont les conditions de la mise en jeu de la responsabilité juridique du président ?

Le président bénéficie d'une **immunité juridique** donc, il n'est pas responsable juridiquement, pour les actes accomplis dans le cadre de ses fonctions. **Pendant le quinquennat**, le président bénéficie d'une **immunité juridique totale**, on ne peut pas le convoquer même en tant que témoin, le mettre en examen etc. Cela permet de laisser le chef d'état exercer ses fonctions.

L'immunité s'arrête s'il commet un **crime ou un délit**, alors il ferait l'objet d'une **procédure de destitution** par le Parlement, c'est **l'article 68 de la Constitution** qui le dit. Les crimes sont incompatibles avec la fonction. Cette procédure de destitution existe depuis 2007. Si le président de la République manque à ses devoirs, il peut être destitué par le Parlement en Haute Cour.

Cette irresponsabilité juridique cesse en grande partie à la fin du mandat, l'ancien président n'est plus irresponsable. L'ancien président **ne répond pas juridiquement des actes accomplis dans le cadre de ses fonctions** mais, l'ancien **président répond des actes détachables de la fonction**, potentiellement grave qui ne se justifient pas par la fonction.

Deux anciens présidents de la Ve république ont été **condamnés** après la fin de leur mandat :

- **Jacques Chirac**, ancien président, a été condamné définitivement en décembre 2011 pour détournement de fond public. Il a été reproché d'avoir, dans ses fonctions précédentes, avant d'être président, d'avoir commis plusieurs délits. Il était maire de Paris et, a demandé à des fonctionnaires de la ville, de travailler aux services du mouvement politique duquel il faisait partie. On a commencé à parler de cette histoire avant l'élection de Chirac mais, pendant tout le temps de ces mandats, rien ne s'est réalisé, il avait l'immunité jusqu'en 2007. A la fin de ses fonctions, les juges ont relancé l'enquête et, il a été condamné.

Les délais de prescription sont suspendus et, à la fin du mandat, les poursuites peuvent être lancées.

- **Nicolas Sarkozy** a été condamné 2 fois. Il n'est plus président donc n'a plus d'immunité. Les condamnations ne sont pas définitives car il a fait appel et, tant qu'il n'y a pas de condamnation définitive, on est déclaré innocent. Sarkozy a été condamné pour avoir réalisé illégalement la campagne électorale (utilisé plus que le plafond économique).

Ceux sont des faits qui ne se rattachent pas à la fonction de président sur lesquels ils peuvent être condamnés.

En définitive, le président est irresponsable politiquement à vie. Au point de vue juridique, il a une immunité juridictionnelle durant son mandat et, elle cesse en grande partie : pour les actes qui ne se rattachent pas à l'exercice de la fonction, il est responsable néanmoins, pour ceux qui s'y rattachent, il n'est pas responsable.

Pour conclure, il y a une valorisation de la fonction présidentielle, le président étant le premier personnage de l'Etat. Il a le rang le plus élevé, symboliquement, il est le grand maître de l'ordre nationale de la légion d'honneur dont il détient pendant sa vie le plus haut grade. Pendant longtemps, il a existé le « **délit d'offense au président de la République** » mais, **depuis 2013**, cela a **disparu**. Maintenant, le président de la République est **protégé contre les atteintes et les insultes comme les fonctionnaires** néanmoins, cela s'effectuera plus rapidement et gravement pour le Président. On a supprimé ce délit d'offense parce que, cela paraît être une forme d'entorse à la liberté d'expression : la critique est libre.

Les anciens présidents de la République sont **membres de droit**, c'est-à-dire à vie, du **Conseil constitutionnel**, en plus des 9 membres du Conseil. Il ne peut pas démissionner mais il n'est pas obligé de siéger. S'ils siègent, ils possèdent une rémunération. De plus, les anciens présidents bénéficient d'**avantages** assez importants : protections policières, appartements et voitures de fonctions, de personnels. Ils ont entre 3 et 7 collaborateurs.

PARAGRAPHE 2 : LES POUVOIRS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Les pouvoirs du Président sont considérables.

A. LES POUVOIRS GENERAUX DU PRESIDENT

- Le pouvoir **d'arbitrage** est le plus important sur de nombreux registres, il lui est donné par **l'article 5 de la constitution** : « **le Président de la République veille au respect de la**

Constitution, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat, il est le garant de l'indépendance nationale de l'intégrité du territoire et du respect des traités ». Cela lui donne une autorité et responsabilité très forte. Cela est renforcé également par l'élection au suffrage universel direct.

Les pouvoirs du Président sont plus importants en période de coïncidence plutôt qu'en période de cohabitation des majorités. En cohabitation le président préside mais ne gouverne plus. En période « normale », le président préside et gouverne. Au sein de l'exécutif, la primauté présidentielle vaut pour les périodes de coïncidence et beaucoup moins en cas de cohabitation. Néanmoins, en tant de cohabitation, le président possède tout de même des pouvoirs importants, il préside le conseil des Ministres, il reste le chef de l'Etat, le président signe les ordonnances.

L'équilibre est en faveur du président en temps de coïncidence et, en faveur du gouvernement en cohabitation mais il y a des marges de manœuvres.

- Le président de la République peut réaliser un **référendum** selon **l'article 11 et 89 de la Constitution**. L'article 89 permet de réaliser un référendum sur la modification de la constitution. Il y a eu 9 référendums sous la Ve République, 8 ont été réalisés en tant que « référendum législatif » avec l'article 11 et, un seul : celui de l'an 2000 relatif au quinquennat selon l'article 89. Il y a eu 9 référendums, 7 ont conduit à des succès présidentiels : « oui » et 2 « non » : en 1969 réformes du Sénat et des régions et le 29 mai 2005 sur l'approbation de la Constitution Européenne.

- Le président a le droit de **dissolution** : il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Il peut mettre fin aux mandats des députés et cela amènera à des élections législatives. Il y a eu 5 dissolutions sous la Ve :

- 4 ont réussi, c'est-à-dire que l'élection législative était en faveur du président (1962 après que Pompidou était obligé de démissionner, 1968 pour mettre fin à la crise de mai 69, celle de Mitterrand dès son élection en 1981 et en 1988 car l'Assemblée n'était pas de sa majorité et il le souhaité
- 1 a raté : en 1997, Jacques Chirac prononce la dissolution de l'Assemblée nationale. Il dispose 480 députés qui sont de sa majorité sur 577 mais, il prononce la dissolution car, il pense que, ce serait bien que les élections aient lieu maintenant pour qu'il s'assure la majorité jusqu'à la fin de son mandat. Chirac perd les élections législatives.

La IIIe et IVe ont mal tournée car le Président n'utilisait pas la dissolution mais, depuis l'échec de Chirac, les Présidents de la Ve ont peur donc le réalisent pas : cela est un risque.

- Le président a un **droit de message au Parlement**. Il peut lui procurer un message écrit. Le président n'étant pas responsable politiquement, il ne se rend jamais au Parlement donc, s'il veut lui transmettre un message, il le fait par écrit. La plupart des messages envoyés étaient peu utiles, cela ne se réalise plus trop mais la constitution le permet.

Le Président de la République peut, dans certaines circonstances, se rendre dans le Parlement réuni en Congrès, depuis la réforme de 2008. Ce qu'on dit « Congrès » c'est l'Assemblée

Nationale et le Sénat. Il peut prononcer une déclaration devant le Congrès, cela reste rare. Sarkozy s'y est rendu une fois en 2009, Hollande 1 fois également en novembre 2015 à la suite des attentats du Bataclan et les autres déroulés à Paris, Macron avait annoncé qu'il s'y rendrait tous les ans mais il s'y est rendu seulement en juillet 2017 et en juillet 2018.

Le président se présente devant le Congrès, lit un texte mais, dès la fin de cette déclaration, il quitte le Parlement, il n'y a absolument aucun vote car il est irresponsable politiquement, il y a généralement un débat mais le Président n'est pas présent.

- Le président de la République **nomme 3 membres du Conseil constitutionnel et le président.**

B. LES POUVOIRS EXCEPTIONNELS

L'article 16 de la Constitution donne des pouvoirs exceptionnels au Président, des pouvoirs en temps de crise, en situation grave. **L'article 16 de la Constitution** dispose « ***lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux ; sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics soient interrompus, alors le président de la république prend des mesures (exceptionnelles) exigées par ces circonstances [...]*** ». Le président de la République peut alors intervenir dans tous les domaines, il n'y a plus d'article 34 etc. Cet article 16 a été utilisé seulement en **1961, il y avait des punchs (coup d'états) à Alger** qui fait alors parti de la France et, le Général De Gaulle utilise donc les pouvoirs de l'article 16 pendant près de 5 mois. Il peut alors prendre des mesures énergiques très rapidement, créer des juridictions spéciales pour condamner. Les pouvoirs sont alors exorbitants, aucune circonstance n'a justifié l'utilisation de ce pouvoir depuis 1961. Néanmoins, l'article 16 permettant de créer une sorte de dictateur démocratique, cela est surveillé, il y a un **contrôle sur les mesures prises**, le Président doit consultés le Premier ministres et les Présidents de L'Assemblée nationale, du Sénat et le Conseil constitutionnel. Il doit informer la nation, les Français. Le conseil constitutionnel doit dire si l'utilisation de l'article 16 est **justifié**. La **réforme de 2008** a encore renforcé le contrôle démocratique sur l'utilisation de l'article 16 car elle prévoit qu'après 30 jours d'utilisation de l'article 16, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de nouveau pour vérifier que cela soit toujours justifié.

• SECTION 2 : LE GOUVERNEMENT

Un gouvernement est une structure collégiale donc formée d'un certain nombre de personnes.

Il y a une quarantaine de ministres actuellement, ceux sont les présidents et les premiers ministres qui fixent la liste des ministères. Par exemple, il y a eu un ministère de l'égalité des chances durant un des mandats. Les fondamentaux sont ministère de l'intérieur, de l'éducation, des finances, relations internationales etc. L'objectif est qu'un ministre qui est un chef politique, soit le chef d'une administration plus ou moins grande, il est le chef de ces fonctionnaires qui doivent lui obéir. Lorsqu'on nomme un ministre du « temps libre » (un

ministère crée Pompidou) il ne ministre personne. Les ministères correspondent, en générale aux grandes compétences de l'Etat.

Dans le gouvernement, le principe le plus important est celui de la **solidarité gouvernementale**. Tous les ministres sont au service de la même politique, ils la défendent et la portent. Ils ne peuvent pas se dédouaner, faire valoir des désaccords. Si un ministre est en désaccord, il démissionne. Il défend son ministère, son administration mais surtout son gouvernement.

Le gouvernement est une structure hiérarchisée, à la tête il y a le Premier ministre. Cela s'effectue dans un ordre protocolaire : ministre d'Etat, ministre et ministre délégué et secrétaire d'Etat.

Les membres du gouvernement sont solidaires, responsables politiquement devant le Parlement mais aussi le Premier ministre et le Président de la République.

Dans quelles conditions la responsabilité des ministres peut-elle être mise en jeu ?

Les **membres du gouvernement** sont **pénalement responsables des actes commis durant l'exercice de leur fonction**, s'ils commettent des crimes et des délits. Il y a une juridiction spéciale : **la Cour de justice de la République**, seuls les ministres peuvent être traduits là-bas. Elle est composée de 12 parlementaires et 3 magistrats. Sous la Ve, elle a prononcé des condamnations à plusieurs reprises pour les ministres, néanmoins, ils ont un privilège de juridictions car, la Cour est composé d'Homme politique donc les sanctions ne sont pas très sévères étant donné qu'ils se connaissent. Il y a eu une condamnation d'un ancien ministre de la Défense, condamné avec une très forte amende et de la prison avec sursis.

Les ministres doivent **s'abstenir des conflits d'intérêt** : ne doivent pas mélanger l'intérêt public et privé ce qui les obligent à déclarer leur patrimoine et les fonctions qu'ils ont exercé. Il y a donc des **règles déontologiques**.

Selon **l'article 23 de la Constitution** : **la fonction de membre de gouvernement ne se confond pas avec celle de parlementaires** ; il faut qu'il y ait à une ou deux unités près, une **parité**. Il est devenu de tradition qu'un **ministre ne cumule pas la fonction ministérielle avec une fonction locale importante** (maire). Depuis 15 ans on a totalement changé d'approche, sous la Ve, il a eu des exemples de cumuls extraordinaires, qui été cependant légaux selon la constitution. C'est notamment le cas de Jacques Chirac, avant d'être président, il était maire de Paris, député de la Corrèze, président du parti Rassemblement pour la république et premier ministre. Aujourd'hui, ce cumul-là est interdit dans certain aspect (ministre et maire) mais traditionnellement, ne s'effectue pas dans sa totalité.

- SECTION 3 : LE PARLEMENT

PARAGRAPHE 1 : LE BICAMERISME ET LE CONGRES

Sous la Ve République, le **Parlement est bicaméral**. Cela signifie qu'il est composé de deux chambres parlementaires : **L'Assemblée nationale** (Chambre basse) et le **Sénat** (Chambre haute). Il est plus facile de considérer le Sénat comme chambre haute plutôt qu'utiliser l'expression chambre basse pour l'Assemblée. Lorsque ces deux chambres sont réunies ensemble, cela forme le **Congrès** qui se réalise souvent à **Versailles**. Il y a **925 parlementaires** en France : **348 sénateurs et 577 députés**. Ce chiffre évolue, il y a eu une inflation des députés. Ces chiffres sont les **chiffres maximaux**, ils sont **inscrits dans la Constitution**. La tendance est de diminuer le nombre de députés et de sénateurs.

PARAGRAPHE 2 : L'ASSEMBLEE NATIONALE

L'Assemblée nationale est composée de 577 députés. Ils sont **élus** chacun dans des **circonscriptions**. Les **députés sont élus au scrutin majoritaire à 2 tours** ; c'est cela qui permet au gouvernement d'avoir toujours une majorité. Il n'y a eu qu'une dérogation en 1986, on a voté à la représentation proportionnelle et le gouvernement a obtenu une majorité mais nettement moins large qu'au scrutin majoritaire.

L'Assemblée nationale est importante car :

- Elle émane du **suffrage universel direct**
- Elle a la **primauté au niveau de la loi**, le **pouvoir de dernier mot** lorsqu'il y a un désaccord sur une loi entre l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est d'ailleurs pourquoi on peut parler de bicamérisme inégalitaire en faveur de l'Assemblée nationale
- **Peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement**, c'est-à-dire le renverser.
- Logiquement, seule l'Assemblée nationale **peut faire l'objet d'une dissolution**, contrairement au Sénat qui a une stabilité.
- Les membres sont élus pour **5 ans**, sauf dissolution

PARAGRAPHE 3 : LE SENAT

Le Sénat c'est ce que souvent, dans nos démocraties, on appelle la **Chambre Haute**. Il est appelé ainsi car on considérait qu'il avait plus de pouvoirs que la Chambre basse : l'Assemblée. Traditionnellement, le Sénat est composé de personnes plus âgées, jusqu'à 10/12 il fallait avoir 35 ans pour être sénateurs. Il y a eu depuis 2 réformes, une déclarant l'âge minimum à 30 ans puis, depuis 2003, 24 ans. En moyenne, les membres du Sénat ont 70/80 ans, nettement plus élevés que les députés. Il est plus traditionnel de se faire élire au Sénat dans la deuxième partie de sa carrière politique. On en déduit que, le **Sénat** serait la **Chambre de la Sagesse**, **l'Assemblée nationale** c'est la **Raison**. Aujourd'hui, les sénateurs sont élus pour **6 ans**. Le Sénat **se renouvelle par moitié** par mandat de 3 ans. Ils sont élus au **suffrage universel indirect**, et non pas direct comme les députés. Cela reste démocratique mais, ce n'est pas le

peuple qui les élit mais les élus locaux. Le **collège électoral** qui élit les sénateurs fait **150 000** personnes, composé pour la plupart de **maires**. On attend des Sénateurs qu'ils apportent un plus dans la **rédaction de la loi**. Néanmoins, le Sénat a beaucoup moins de pouvoir législatif que l'Assemblée nationale car, à la fin de la navette parlementaire, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Le Sénat est beaucoup plus **stable** que l'Assemblée nationale, on change très peu de **président du Sénat, Alain Poher** est resté au pouvoir **24 ans**. L'actuel président est élu **depuis 2008, c'est Gérard Larcher**. Il est issu des Républicains, c'est un homme de droite et, depuis le début de la Ve République, le Sénat a toujours été à **droite**. En 2011, Larcher a été battu car, pour la première fois depuis 1958, le Sénat était passé à gauche, côté socialiste. Si la majorité des maires sont de droite, le Sénat est de droite et inversement s'ils sont de gauche. Aux élections locales de 2011, les maires étaient de gauche et donc, les sénateurs aussi alors, ils ont élu un président (l'élection se réalise tous les 3 ans) de gauche également. Depuis 2014, Larcher est de nouveau président du Sénat.

La décision du 16 juillet 1971, a été rendu car Alain Poher a saisi le Conseil Constitutionnel, il n'était pas d'accord par la loi voulu par le Président, Premier ministre etc. Même un Sénat de droite peut avoir des divergences avec un gouvernement de droite.

Dans toute l'histoire de la Ve République, il y a eu **beaucoup de divergences entre le Sénat et les présidents et premiers ministres**. Cela s'est d'autant plus réalisé lorsqu'il y avait des présidents ou premiers ministres de gauche car, il est de droite. Les divergences, se réduisent quand il s'agit du vote de la loi car, l'Assemblée nationale primera. Néanmoins, la divergence entre l'Assemblée nationale et le Sénat **ne se réduit pas lorsqu'il s'agit d'assurer la révision de la Constitution** : on a besoins de l'accord du Sénat pour réviser la constitution. L'article 89 de la Constitution dit que le projet de révision doit être adopté en terme identique par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Tout projet ne peut aller plus loin que, sous ces conditions. Si le Sénat n'est pas d'accord, cela ne se réalisera pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles Hollande et Macron ne sont pas parvenu à réviser la Constitution car ils n'ont pas eu l'accord du Sénat. Sur cet aspect, le bicamérisme est presque égalitaire. En effet, il y a plus de députés que de Sénateurs mais, le Sénat a ce **pouvoir de blocage**.

Le Sénat ne peut pas renverser le Gouvernement. Dès lors, il ne peut pas faire l'objet d'une dissolution, il n'y a pas de dissolution du Sénat. Cela confirme alors la stabilité du Sénat.

En définitive, certains critiquent, notamment la gauche car minoritaire, cette Assemblée. Ils fondent cette critique sur le mode d'élection du Sénat qui ne serait pas démocratique, **Jospin parle « d'anomalie démocratique »**. Les maires sont souvent de droite car il y a beaucoup de petites communes et de moyennes communes qui s'inscrivent dans la ruralité et, dans le **monde rural**, en moyenne, les personnes sont plutôt soit apolitique, soit de **droite**. Ces élus locaux, dans lesquels le monde rural est un peu surreprésenté, sont donc souvent de droite ce qui fait que le Sénat n'est pas souvent de gauche.

L'article 24 de la Constitution dit que : « **Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République** ». Cela semble vrai car il est élu par les élus locaux. On veut que le Sénat soit vraiment une assemblée des territoires, des collectivités territoriales, plus fort que celui de l'Assemblée nationale. Le bicamérisme existe, que ce soit égalitaire ou non, à travers le Sénat.

PARAGRAPHE 4 : LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES

Les assemblées ont des missions communes : **voter la loi, voter le budget et, contrôler le Gouvernement**. Dans chacune des assemblées, il y a des centaines et des centaines de fonctionnaires pour aider les sénateurs et députés. Chaque assemblée a son président. Chacune a sa propre structure avec, **à la tête un président** puis, un **bureau d'environ 25 membres** dont les vice-présidents, les présidents groupe politique etc. Sous l'autorité du Président, ils prennent les grandes décisions concernant le fonctionnement de chaque assemblée. Dans chaque assemblée, il y a des **groupes politiques** (socialiste, républicain, France insoumise, économie etc. mais pas Rassemblement national). Pour faire un groupe politique il faut **minimum 15 députés** à l'Assemblée nationale et **10 sénateurs**. Le Rassemblement national n'a que 7/8 députés et qu'1/2 sénateurs. Lorsqu'on est élu, sans pouvoir se rattacher à un groupe, on est un élu « **non-inscrit** » et, ces derniers n'ont **quasiment aucun droit**, notamment le droit à la parole est extrêmement réduit. Il y a donc toujours un fort enjeu pour les élus de s'inscrire à un groupe.

Dans la vie d'une assemblée, il y a un texte très important : le **Règlement**, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Lorsque les députés et sénateurs votent la loi, ils doivent respecter la Constitution et le Règlement de leur assemblée.

Les députés et Sénateurs se réunissent en **session**. Aujourd'hui, il n'y a qu'une session qui va du 1^e octobre au 30 juin, cela correspond à la **session ordinaire** mais, on peut ajouter des **sessions extraordinaires** chaque année. Les sessions extraordinaires sont **convoquées** par le **Président de la République** et avec un ordre du jour précis, spécifique.

Dans chaque assemblée (AN et Sénat), il y a des **commissions parlementaires**. Il y en a environ **8**. Une commission c'est une **émanation de l'assemblée spécialisée dans un domaine** comme l'économie, la défense, la finance, affaires étrangères et sociales, commission des lois etc. La commission des **lois et finance** sont les prestigieuses, les plus centrales. Chaque députés ou sénateurs, lorsqu'il est élu, est **affecté à une seule commission**. Cela se joue en fonction des spécialisations qu'ils peuvent avoir mais, ça se joue également à **l'ancienneté** car les mêmes commissions sont souvent convoitées. Dans des commissions, est réalisé un **examen technique du texte**. Le travail technique se réalise à 30/40 et dure souvent des semaines, il y a des votes, des arbitrages etc. **Une grande partie du travail parlementaire avant d'arriver à la politique est un travail technique**.

Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le statut d'un député ou sénateur ?

- Les **incompatibilités**, c'est un mandat quasi exclusif. On ne peut pas être députés ou sénateurs et ministre à la fois selon **l'article 23** de la **Constitution**. Également, on ne peut être député/sénateur et fonctionnaire, la **seule exception étant le professeur des universités**. Cela est lié à la **séparation des pouvoirs** car les fonctionnaires sont soumis au pouvoir exécutif, néanmoins, le professeur d'université est plus indépendant. Ces incompatibilités se sont beaucoup développées depuis ces dernières années. Ce qui a disparu en **2017** c'est le cumul possible entre la **fonction parlementaire et les fonctions exécutives locales** (maire, président départemental etc.). On ne peut plus cumuler un pouvoir législatif national avec un pouvoir exécutif local. En **2014**, le Parlement a **voté une loi pour la fin de ce cumul** et avait prévu

qu'elle s'applique 3 ans plus tard. C'est pourquoi, un très grand nombre d'élus ont dû choisir car ils étaient député/maire ou sénateur/maire ; beaucoup ont plutôt choisi maire. Cela montre que le parlement n'est pas si attractif que ça. Le statut et la rémunération du parlementaire est meilleur mais, ce qui compte pour un élu c'est d'avoir une politique, des ambitions, des résultats et donc au Parlement la personne est seule face à de nombreux autres, or, quand on est maire, on est seul. Depuis 2017, il n'y a plus en France de député/maire ou sénateur/maire. Néanmoins, **un député peut avoir un pouvoir politique, mais pas de fonction exécutive mais délibérante** comme conseillers régional ou départemental. Jacques Chadan Delmas a été député et maire en même temps, c'est le cas également de Jacques Chirac vu précédemment. Chirac était maire de Paris, député de Corrèze, président d'un des plus grands mouvement politique de France etc. L'originalité de Chirac était qu'il était maire et député dans des départements fondamentalement différent. Aujourd'hui, on choisit une des deux fonctions. Comme il y a eu beaucoup de scandale, on est beaucoup **plus vigilant qu'avant sur les conflits d'intérêts**. Un conflit d'intérêts est la concomitance entre l'intérêt public et privé. Ils doivent donc déclarer leur patrimoine, les fonctions exercées. Cela date d'il y a 6 ou 7 ans depuis l'histoire de 2013 du ministre des Budgets.

- ils sont constitutionnellement protégés par l'article 26: « **aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions** ». Les votes sont libres, même l'électeur ne peut pas dire au député ou sénateur comment voter. C'est le mandat **représentatif** et **non pas impératif**. Néanmoins, s'ils commettent une infraction ou un délit, ils pourront être condamnés pendant le mandat. Il faut vérifier que ce n'est pas de motifs politiques qui justifie l'infraction. Il y a une **immunité parlementaire** mais, on peut la **lever** si le **Bureau** constate que ce n'est pas pour des motifs politiques qu'on veut le condamner mais, pour des motifs de droit commun. L'immunité dont bénéficie les députés et sénateurs est **politique** et **non pas juridique**.

• SECTION 4 : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Le Conseil constitutionnel est une institution fondamentalement nouvelle, elle est **créée en 1958**. A l'époque, le Conseil est créé pour **vérifier le respect des articles 34 et 37** mais on lui a donné aussi le pouvoir du **contrôle de la constitutionnalité** des lois qui ne semblait pas important mais, qui est sa mission principale aujourd'hui.

PARAGRAPHE 1 : LA COMPOSITION

Le Conseil constitutionnel est **composé de 9 membres**. Ils sont assistés par un nombre important de juristes mais seulement 9 membres sont qualifiés et délibèrent. 3 sont **nommés** par le **président de l'Assemblée nationale**, 3 par le **président du Sénat**, 3 par le **Président de la République**. Tous les 3 ans, il y a 3 nominations. Le mandat de 9 ans n'est **pas renouvelable** afin de contribuer à leur indépendance. Il y a une **dérogation**, le maximum de temps qu'un membre ait passé au Conseil constitutionnel est de 12 ans. Si, un membre du Conseil constitutionnel meurt en cours de mandat, admettons qu'un meurt après 7 ans de mandats, alors, l'autorité (présidents de la République, Assemblée nationale ou Sénat) qui l'avait nommé va nommer un nouveau membre pour 2 ans, pour la durée du mandat qui reste. Celui

qui a été nommé pour la fin de la durée, est susceptible d'être renouvelable. Toute personne qui a remplacé un membre pour une durée de moins de 3 ans peut être renouveler. Il n'est pas obligé qu'il soit renommé mais cela est possible. Si, en revanche, il restait 4 ans à faire, il n'est pas renouvelable.

Parmi ces membres, il y a un **président qui est nommé par le président de la République**. Cela montre un pouvoir important du Président de la République, il choisit le président du Conseil Constitutionnel. Le **président actuel** est **Laurent Fabius**, il est élu par François Hollande en 2016 pour 9 ans. Il y a eu quelques spécificités, notamment des démissions de présidents du Conseil constitutionnel qui a été compromis dans un scandale politique. Dans cette hypothèse, rien n'oblige le Président à choisir un nouveau membre du Conseil constitutionnel, il peut désigner un membre qui était déjà dans le Conseil constitutionnel.

Le **président du Conseil** dirige les débats dans le Conseil constitutionnel et, **a voix prépondérante en cas de partage**. On ne peut pas obliger un président à démissionner mais, on peut le convaincre, c'est ce qu'a effectué Mitterrand en 1986. Il peut démissionner en tant que président du Conseil mais rester membre.

Les **membres de droit** viennent s'ajouter aux neufs membres. Ils ont un mandat à vie. Ceux sont les **anciens présidents de la République**. Aujourd'hui, il y en a 2 : Sarkozy et Hollande mais aucun des deux n'y siègent pour des raisons différentes.

Quelle est la liberté dont dispose les membres du Conseil constitutionnel ?

Ceux sont des **juges** qui doivent **prêter serment de garder le secret des délibérations** et de ne **pas prendre de position publique**, ils ne font surtout pas de politique. Généralement, les membres nommés sont **d'anciens Hommes politiques** (députés, maires, sénateurs, ministres) car, les personnes qui les nomment préfèrent les connaître. Néanmoins, ils **cessent** d'être des Hommes politiques lorsqu'ils deviennent membre du Conseil, c'est le cas de Jospin. Les plus jeunes membres qui ont été nommés avaient 40/45 ans mais, traditionnellement, c'est 70 ans. Souvent, ils ont été **juristes** mais cela ne reste pas obligé, ils peuvent être d'anciens avocats, magistrats, professeurs de Droit etc. Un Homme politique a des connaissances juridiques car, il est impossible de régner au Parlement sans avoir des connaissances car au Parlement on fait la loi.

Il y a une spécificité éventuelle des membres de Droit, cette obligation de ne pas prendre de position publique s'applique-t-elle également aux membres de Droit. En effet, ils ont été nommés donc ils n'ont pas prêté serment. On peut prendre l'exemple de l'ancien président **Giscard d'Estaing**, a la fin de son mandat il devient donc membre de droit. Néanmoins, il n'avait que 55 ans et voulait continuer la politique donc, il s'est présenté a toutes les élections près de chez lui et a été réélu député et membre de région. Pendant tout ce temps où il faisait de la **politique active**, **il ne pouvait pas faire valoir sa fonction de membre de Droit** ; il était **membre de droit théorique mais ne pouvait pas siéger**. Aux alentours de 70 ans, il n'a pas été réélu et a donc décidé d'arrêter la politique ; dès lors, il fait valoir dès 2004 sa qualité de membre de Droit et va siéger au Conseil constitutionnel. Lorsqu'il devient membre de Droit, Giscard d'Estaing considère que, vu la stature qu'il a, il a une parole qui compte en France et qu'il veut exprimer, ainsi, il a pris quelques positions publiques ce qui a fait scandale. Il n'y

avait pas de moyen de lui demander d'arrêter, il y a un petit **vide juridique** mais, Giscard d'Estaing n'est pas allé trop loin.

Est-ce qu'un ancien président de la République pourrait être président du Conseil constitutionnel ? Par tradition, cela ne s'est jamais produit, on n'élit pas un membre de droit mais un membre élu.

PARAGRAPHE 2 : LES COMPETENCES

Le Conseil Constitutionnel contrôle la constitutionnalité des lois. Il n'est pas seulement un juge, il a 3 séries de compétences.

A. LES POUVOIRS CONSTITUTIONNELS DU PRESIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Ici, on ne parle pas de juge.

- C'est le Conseil constitutionnel qui pourrait être amené à **constater l'empêchement** du Président de la République. Cela ne s'est jamais produit mais, il en a la compétence.
- Il dit **si l'utilisation des pouvoirs de crises de l'article 16 est valide ou non**. Cela s'est déjà produit en 1961 avec le Général de Gaulle pour la crise d'Alger. 1 mois après, il peut être saisi de nouveau si l'utilisation de l'article 16 est toujours justifié.
- Le Conseil constitutionnel est **le grand organisateur de l'élection présidentielle**. C'est lui qui reçoit et publie les parrainages, établit la liste des candidats, **il peut reporter l'élection présidentielle**, c'est le cas du décès d'un candidat par exemple, dans certaines circonstances. C'est le cas si un candidat meurt juste avant l'élection. Vérifie que l'élection présidentielle se déroule bien.
- Le Conseil constitutionnel joue un rôle important dans le **déroulement des référendums**.

B. LES COMPETENCES COMME JUGE ELECTORAL DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Le Conseil constitutionnel est juge électoral. Ceux sont des compétences importantes :

- Le Conseil constitutionnel **juge toutes les contestations dans les élections législatives et sénatoriales** lorsqu'il y a recours. Avant 1958, c'était l'Assemblée nationale qui jugeait elle-même si les députés pouvaient être élus ou non.
- Conseil constitutionnel **juge toutes les réclamations dans les élections présidentielles**. Cela n'a jamais abouti à l'annulation d'une élection présidentielle.
- Conseil constitutionnel **juge la validité des résultats des référendums**.

C. LES COMPETENCES COMME JUGE CONSTITUTIONNEL DU CONSEIL

- Le Conseil constitutionnel **vérifie si les articles 34 et 37 de la Constitution ont bien été respectés** : c'est le partage du domaine de la loi et des règlements.
- Le Conseil constitutionnel **contrôle la constitutionnalité des lois**, chargé par l'article 61 de la Constitution. Il doit dire si les lois votées par le Parlement sont conformes ou non à la Constitution. Il a le pouvoir d'annuler une loi.

Il y a plusieurs naissances du Conseil constitutionnel :

- 1^e c'est lorsqu'il est créé en **1958**
- 2^e c'est le **16 juillet 1971** avec la décision de la **liberté d'expression** dans laquelle il déclare qu'il se réfère également aux textes cités dans son préambule
- 3^e naissance c'est le **29 octobre 1974**, dans cette réforme, il est décidé que les 4 plus hautes autorités de l'Etat pourront saisir le conseil mais, aussi l'opposition car la réforme ouvre la porte à **60 députés ou 60 sénateurs**
- 4^e naissance est la **réforme du 23 juillet 2008 applicable à compter du 1^e mars 2010** qui crée la **QPC** on ajoute au contrôle a priori, le **contrôle a posteriori**, après le vote de la loi qui est accessible par tous les justiciables.

Le Conseil constitutionnel **statue** rapidement. Pour le **contrôle a priori** c'est-à-dire celui qui se fait avant la promulgation, le Conseil constitutionnel dispose **d'un mois pour rendre sa décision** et, si le Gouvernement **demande l'urgence, ce sera 8 jours**. La loi est votée par le Parlement et, la saisine du Conseil constitutionnel est facultative ; néanmoins, elle est fréquente depuis 1974. La saisine suspend alors la promulgation de la loi, par l'intermédiaire du secrétariat du Gouvernement, le Premier ministre se renseigne pour savoir si les politiques veulent saisir le Conseil constitutionnel.

Dans le cadre du **contrôle a posteriori**, le Conseil constitutionnel possède **3 mois pour donner sa décision**.

Dans le **contrôle a priori**, le **Conseil constitutionnel soit rejette le recours soit, annule la loi** s'il y a des inconstitutionnalités. La plupart, l'annulation n'est que partielle ; le plus souvent, le Conseil constitutionnel annule quelques articles de la loi. Le plus souvent, le président de la République et le Gouvernement, même si des articles sont supprimés et vident le sens de la loi, ils promulguent la loi.

En contrôle a posteriori, depuis 11 ans, il y a davantage de décisions QPC que de décisions a priori (DC), qui sont rendues. Cela prouve que la QPC fonctionne bien. Le Conseil constitutionnel peut penser que cela est conforme donc rejette la QPC ou, supprime la loi. S'il déclare une loi non conforme à la constitution, on dit qu'il les **abroge**. Le texte étant déjà en vigueur, on ne peut l'annuler, on l'abroge donc pour l'avenir. Le stock de lois en vigueur qui ne sont pas en conformité avec la Constitution se réduira forcément avec le temps.

Le Conseil constitutionnel, sans annuler ou abroger un texte, peut faire des **réserves d'interprétation**. Cela signifie qu'il écrit que le texte est conforme, à condition qu'il soit appliqué de tel ou tel manière. C'est une forme de réécriture du texte.

Le **Conseil constitutionnel** dit qu'il « **ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décisions de même nature que le Parlement** ». Il déclare cela notamment lorsqu'il ne veut pas se prononcer. Lorsque sont soulevés des grands choix de sociétés, le Conseil constitutionnel vérifie si c'est conforme à la Constitution mais ne dit pas si c'est bien ou non, il n'effectue pas de choix politique, cela est la fonction du Parlement.

Néanmoins, quand le Conseil constitutionnel possède énormément de pouvoir, il possède des marches de manœuvres colossales. Il y a souvent 2 ou 3 principes constitutionnels qui sont en cause, il faut donc les concilier. Le Conseil constitutionnel a rendu au moins 6 décisions sur les textes du Covid, il est évident que le confinement, pass sanitaire etc. vont à l'encontre de

nombreuses libertés constitutionnelles. Néanmoins, le Conseil constitutionnel dit qu'il y a un principe constitutionnel de protection de la santé publique, qui est à concilier avec toutes les libertés qui sont mises en cause ; ainsi, le Conseil constitutionnel priorise une des libertés fondamentales, cela prouve ses marches de manœuvres.

PARAGRAPHE 3 : LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

La jurisprudence c'est l'habitude qu'à une juridiction de juger dans tel sans selon le même sujet. C'est **l'ensemble des décisions** les plus importantes. La jurisprudence se compose de **2000 décisions pour le Conseil constitutionnel**.

Le Conseil constitutionnel n'a donné que peu de décision jusqu'en 1971 car, seules les 4 plus hautes autorités pouvaient saisir le Conseil constitutionnel. L'essentiel des décisions rendues entre **1958 et 1971 sont les décisions dite « I »** qui se fondait sur l'article 34 et 37 et définissait.

Il y a également la décision du **6 novembre 1962**, dans un contexte de **volonté du président de passer au suffrage universel direct**. Le fond de la décision était très contesté mais, surtout la forme car De Gaulle a utilisé une procédure qui n'était pas réalisée pour modifier la Constitution. En effet, il aurait dû utiliser l'article 89 de la Constitution qui impose qu'au début de la procédure, il faut que le **texte soit voté par le Parlement en Congrès**. De Gaulle sachant que la loi n'aurait pas été acceptée par le parlement, il invente l'article 11 et réalise un référendum déclarant que les référendums sont utilisés pour organiser les pouvoirs publics. Il a donc dévié la procédure. Le président du Sénat parle de forfaiture. Ainsi, c'est cette action qui a fait renverser le Gouvernement de Pompidou car, il n'est pas possible de renverser le président de la République.

La loi référendaire réforme la Constitution pour dire que le président de la République sera élu au suffrage universel direct. Le président du Sénat en s'opposant a saisi le Conseil constitutionnel qui a rejeté le recours et dit qu'il ne lui appartient pas de contrôler la conformité constitutionnelle de lois référendaires. Ce dernier marque les limites de son contrôle et dit que, lorsque c'est un référendum, que c'est le peuple qui a adopté le texte, cela ne le regarde pas. Il y aurait un problème de légitimité car ils sont seulement 9 contre la volonté du peuple.

Le **16 juillet 1971**, le Parlement vient d'adopter une loi qui restreint la **liberté d'association**, notamment en demandant que, dans certains cas, le **préfet** qui est l'autorité de l'Etat puisse dire s'il **approuve** ou non. Le président du Sénat estime que cette loi restreint la liberté d'association et saisit le Conseil constitutionnel qui aurait dû rejeter le recours puisque, dans la Constitution de 1958, on ne parle pas de la liberté d'association. Néanmoins, le Conseil constitutionnel dit que, dans la Constitution il y a un préambule qui cite 2 textes. Dans le préambule de 1946, il est dit que le peuple français exprime son attachement aux PFRLR. Quand une grande loi a consacré un grand principe, cela possède un niveau constitutionnel. Le Conseil constitutionnel dit alors qu'il y a la liberté d'association dans la loi du 1^e juillet 1901. Le Conseil constitutionnel ira chercher tous les principes qui, explicitement ou implicitement, seront évoqués dans la Déclaration de 1789 et dans le préambule de 1946. A partir du moment où on élargit à ce point la liste des normes de rangs constitutionnels, cela change tout. La

plupart des annulations du Conseil constitutionnel sont plus sur le fondement du préambule de 1946 et de la DDHC que sur la Constitution de 1958. Cette décision est donc l'une des plus importantes rendues par le Conseil constitutionnel. Il n'y a pas, dans la Constitution française, d'énonciation des droits et libertés françaises.

Le **27 décembre 1973**, le Conseil constitutionnel a continué dans cette voix, a appliqué très logiquement la DDHC, notamment en matière d'égalité fiscale, dans le principe d'égalité de la DDHC.

(On dit que le contrôle de constitutionnalité est parfois d'action, lorsque le but même de l'objet de cette action, est la question de constitutionnalité. En contrôle a priori, l'objet même du procès est la question de constitutionnalité.

Dans le contrôle par voie d'exception, le contrôle de constitutionnalité est une exception, a posteriori par QPC par exemple.

Le contrôle a priori est plutôt un contrôle abstrait, on veut savoir comment la règle doit être appliquée, est conforme à la Constitution. Alors que le contrôle a posteriori est concret.)

A partir de 1974, il n'y a plus que les 4 autorités qui peuvent saisir le Conseil constitutionnel mais il y a un élargissement avec la possibilité aussi pour les opposants : 60 députés ou 60 sénateurs.

- La première décision rendue est celle du **15 janvier 1975**, dite « décision **interruption volontaire de Grossesse** », c'est la décision à la suite de la loi rendue par la loi **Veil**. Cette loi a été adoptée et, ceux qui étaient contre, ont saisi le Conseil constitutionnel car, 3 mois avant, les parlementaires ont reçu ce pouvoir quelques mois avant. Ils avaient plusieurs arguments, le principal étant de dire que, la loi Veil méconnaissait selon eux le droit à la vie. Selon eux, le fait de mettre fin à une grossesse avant son terme signifie supprimer une vie qui existe déjà. Il faut alors que le droit à la vie soit inscrit dans la Constitution, or, elle il ne l'était pas. Néanmoins, ils se sont référés à la CEDH, un traité très important, et ont déclaré que l'IVG méconnaissait le droit à la vie tel qu'il est écrit dans la CEDH. Le Conseil constitutionnel dit qu'il ne lui appartient pas de vérifier la conformité d'une loi, ici en l'occurrence la loi Veil, à un traité. En effet, selon l'article 61, le **Conseil constitutionnel peut contrôler la conformité des lois à la Constitution, la conformité des traités à la Constitution mais, ne dit absolument pas que le Conseil constitutionnel peut contrôler la conformité des lois aux traités**. Cela permet de ne pas répondre à la question du droit à la vie. Le Conseil constitutionnel dit qu'il n'y a pas, dans la loi sur l'IVG, de disposition contraire à la Constitution de 1958 donc, il n'y a aucune annulation et elle est validée. Ce qui est curieux dans cette décision, c'est que les personnes qui saisissent le Conseil constitutionnel, sont des parlementaires de la majorité et non pas de l'opposition. Le président, premier ministre le voulait mais, c'est certains de leur majorité qui ne le voulaient pas et qu'ils ont donc saisi le Conseil constitutionnel. Il est très rare que cela se réalise, la plupart du temps, c'est l'opposition qui saisit le Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel a ensuite été amené à se prononcer sur les grandes réformes qui ont suivies la 1^e alternance de la Ve République. La première alternance c'est **mai 1981** avec

Mitterrand qui suit le président Giscard d'Estaing. Mitterrand possédait beaucoup de réformes comme la peine de mort par exemple.

- François Mitterrand veut donner une **nouvelle dimension à la décentralisation et veut également nationaliser de grandes entreprises**. Ici, le Conseil constitutionnel intervient.

Une **nationalisation** consiste à transférer le capital d'une entreprise du secteur privé au secteur public. Elle devient alors la propriété de l'Etat. A l'époque, la nationalisation c'est un marqueur de la gauche. Néanmoins, la droite c'est le libéralisme et est donc contre la nationalisation de propriété privée. Le Conseil constitutionnel donne partiellement raison au recours de la droite dans sa décision du **16 janvier 1982**, le Conseil constitutionnel dit que les **nationalisations d'entreprises doivent être opérées dans le respect de la propriété privée et la liberté d'entreprendre et annule donc une partie de la loi**. Cette décision est importante car, c'est une grande réforme de l'époque, parce que la liberté privée et liberté d'entreprendre seront très présentes par la suite dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel mais aussi, car pour annuler une partie de la loi, le Conseil constitutionnel se réfère à la DDHC qui est le seul des 3 textes, qui envisage la propriété privée et la liberté d'entreprendre.

La **décentralisation** n'est pas inventée en 1982, elle est très ancienne mais, en 1982, on a réalisé une sorte de « nouvelle décentralisation ». En effet, il y a la création de la région, une nouvelle collectivité territoriale ; les actes de collectivités territoriales deviennent exécutoires de plein droit. Le contrôle du préfet sur les actes des collectivités territoriales est supprimé, on passe d'un contrôle a priori à un contrôle a posteriori. Le **Conseil constitutionnel** rend ici une **décision le 25 février 1982** qui est une annulation partielle de la loi. Le législateur est allé trop loin, il oublie de dire que, les actes des collectivités territoriales deviennent exécutoires, à condition qu'ils soient transmis au représentant de l'Etat. Ce dernier doit recevoir l'acte et permet ainsi au préfet ou sous-préfet, s'il découvre une inégalité, pourra porter cet acte devant le tribunal administratif en contrôle a posteriori. Le Conseil constitutionnel dit que, **la transmission des actes des collectivités territoriales aux représentants de l'Etat est obligatoire pour que celui-ci soit exécutoire**. Cela est dû à un Etat unitaire, les collectivités territoriales doivent respecter l'unité de l'Etat. « *Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat (=préfet) a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois* » est inscrit dans la Constitution. Pour que le préfet puisse assurer cette charge, il faut bien que les actes lui soient transmis pour qu'il puisse les contrôler.

Le Conseil constitutionnel intervient fréquemment dans :

- La liberté d'expression et de communication, il y a des dizaines et dizaines de décisions. Cela est dû au fait que le législateur soit souvent accusé d'avoir méconnu ces thématiques. Il y avait une loi qui permettait de réprimer les personnes qui se sont rendues sur un site internet faisant l'apologie du terrorisme. Le Conseil constitutionnel dit que cette loi va trop loin car une personne pourrait se rendre sur ce type de sites pour des fins de recherche, d'enquête ou de dénonciation. Cela ne prouve pas l'intention criminelle. Le Conseil constitutionnel dit qu'il y a d'autres manières de réprimer les personnes suspectes de soutien du terrorisme que de s'être connecté sur Internet, au nom de la liberté d'expression et de communication. Il y a l'opposition du principe constitutionnel de protection publiques et le

principe de liberté d'expression et de communication. La loi n'avait pas créé le bon équilibre entre ces deux principes.

Le Conseil constitutionnel, dès lors qu'il contrôle les lois, vient lui-même dans tous les domaines. En effet, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur le Pacte civil de solidarité : **PACS**. Il l'a validé car cela ne va à l'encontre d'aucun principe constitutionnel. Dans sa décision du **9 novembre 1999**, donne un fondement constitutionnel à la **responsabilité publique**. Le Conseil constitutionnel dit que cette disposition du code civil à l'article 1240, découle de l'exigence constitutionnelle de ne point nuire à autrui, posée par l'article 4 de la DDHC. Selon le Conseil constitutionnel, la responsabilité, avant d'être une loi du code civile, est un principe constitutionnel.

Le mariage pour tous selon la loi, les couples de même sexe a été validée par le Conseil constitutionnel, qui est une grande loi civile. Le Conseil constitutionnel dit qu'il ne revient pas à substituer de son appréciation à celle du législateur. Il constate que le législateur a estimé que la différence entre les couples de sexes opposés aux couples de mêmes sexes ne pouvaient plus interdire le mariage pour tous.

Il a dû revenir sur cette question au mois de novembre car, certains maires n'acceptaient pas de célébrer les mariages dans leur commune. Les maires ont ainsi fait valoir une clause de conscience. C'est une loi de la République qui est donc partout pareille et la même pour toute. Le Conseil constitutionnel a tout de même été saisi et, dans une décision du 18 octobre 2013, a déclaré que le maire ne pouvait pas se prévaloir d'une clause de conscience pour refuser de célébrer un mariage de couples de mêmes sexes. Le maire doit appliquer et s'il ne veut pas, il démissionne.

Le principe d'égalité est très présent dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. On le trouve expressément dans la DDHC. La forme qui revient le plus souvent est le **principe d'égalité des usagers devant les charges publiques**. Le **29 décembre 2009**, le Conseil constitutionnel a annulé une taxe nouvelle, ce qu'on a appelé la **contribution de carbone**, voulu par Sarkozy. Cette taxe est annulée car, il y a beaucoup de régimes d'exemption. Il faut quand matière d'impôts, il y ait un certain nombre de moyens permettant de faire respecter l'égalité et le Conseil constitutionnel a considéré que ce n'était pas le cas.

La **vie privée** est un autre thème très fréquent du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel veille que les enregistrements soient réalisés dans certaines conditions, fixent les limites de la surveillance effectuée par des drones etc. La protection de la vie privée se joue sur de nombreux terrains.

Le Conseil constitutionnel a forgé une jurisprudence en matière de **bioéthique**, c'est-à-dire le respect du corps humain, la législation sur les dons d'éléments du corps humain, l'assistance médicale à la procréation etc. Le Conseil constitutionnel est donc très vigilant sur ce qui concerne la protection du corps de la personne. Dans une décision du **27 juillet 1994**, le Conseil constitutionnel fait une synthèse des principes applicables en bioéthiques, il dit : « **les dites-lois énoncent un ensemble de principes au nombre desquels figure la primauté de la personne humaine, le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, l'inviolabilité, l'intégrité et l'absence de caractère patrimonial du corps humain, ainsi que l'intégrité de l'espèce humaine** » que le Conseil constitutionnel conclut que les principes

énoncés par ces lois tentent à affirmer **le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine**.

Il y a une décision qui concerne le **droit de propriété**. Il y avait jusqu'en 2010, dans le code de **l'urbanisme**, une disposition qui permettait aux communes, d'exiger une session gratuite de terrain. La décision est rendue le **22 septembre 2010 par le Conseil constitutionnel** qui déclare cela non conforme au droit de propriété et donc à la Constitution et ainsi, **abroge la loi**. Pendant fort longtemps, cette disposition avait été appliquée dans les communes. Néanmoins, avec l'abrogation, on ne remet pas en cause ce qui est fait mais, cela n'existera plus désormais, ce ne sera plus possible.

Le Conseil constitutionnel intervient souvent en **matière de droit pénal**. Son intervention lui a permis, il y a quelques années, de se prononcer sur le **harcèlement sexuel**. Cet acte constitue un délit et est donc réprimé par le code pénal. En **2012**, un individu est poursuivi pour harcèlement sexuel, ce dernier pose une QPC sur la constitutionnalité du délit de harcèlement sexuel. Il dit que ce délit n'est pas défini de manière suffisamment claire et précise par la loi et ne peut donc être condamné. Le **Conseil constitutionnel déclare que cela n'est pas assez clair en effet et abroge ainsi la loi sur le harcèlement sexuel**. Ici, le Conseil constitutionnel dit le **4 mai 2012** qu'il abroge le délit de harcèlement sexuel car, les éléments constitutifs du délit n'ont pas assez été définis. La Constitution pose le principe de légalité des délits et des peines. Le Conseil constitutionnel dit que l'abrogation n'est pas immédiate et donne un délai au gouvernement et Parlement pour refaire une loi, un délit de harcèlement sexuel qui soit clairement défini.

En définitive, on voit bien que le Conseil constitutionnel est présent sur de nombreux sujets, droit civil, droit pénal, de la propriété privée, des collectivités territoriales et décentralisation, tout ce qui concerne l'Europe et la souveraineté nationale, du droit de l'urbanisme, droit fiscal etc. Tous les domaines du Droit sont impactés de manière assez directe par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

LES GRANDES DATES DE LA Ve REPUBLIQUE :

- **1958** : naissance de la Ve
- **1962** : seul Gouvernement renversé, 1^e dissolution, plus grande révision de la Constitution (Président de la République au suffrage universel direct), attentat Alger
- **1965** : 1^e élection d'un président de la République au suffrage universel direct : De Gaulle.
- **1968** : évènements, crise de mai 1968 mouvement social et populaire, 29 mai 1968 semble être la fin de la Ve, on craint un coup d'Etat, 30 mai 1968 : De Gaulle part 24h, c'est un électro choc, en revenant, il déclare qu'il ne démissionnera pas et c'est la 2^e dissolution : c'est la fin de la crise.
- **1969** : démission de De Gaulle, du fondateur de la Ve République
- **1971** : décision de la liberté d'association
- **1974** : réforme du conseil constitutionnel 60 députés et 60 sénateurs
- **mai 1981** : 1^e alternance de la Ve République
- **1986-1988** : 1^e cohabitation, le président n'a pas la majorité au Parlement
- **1993-1995** : 2^e cohabitation
- **1997-2002** : 3^e cohabitation
- **2002** : fin des cohabitations
- **29 mai 2005** : échec d'un référendum sur la question européenne et dernier référendum réalisé jusqu'ici
- **2017** : première fois que les 2 grands partis du Gouvernement (droite et gauche) ne sont pas au pouvoir, un objet politique non identifié arrive au pouvoir. Une 3^e force inconnue jusque-là parvient à éjecter du pouvoir les 2 grands partis.

PARTIEL :

- **Dissertation**
- **Sujet transversal très large**
- **Exposer son opinion**
- **Ressemble à une dissertation**
- **Ne pas réciter le cours**
- **Introduction : position du problème, contexte historique, annonce de plan etc.**
- **Conclusion**